



מועצה מקומית מזכרת בתיה

מכרז פומבי מס' 1/2026

למתן שירות ניהול פרויקט במתחם התחדשות עירונית – אליהו,

מזכרת בתיה

תכנית מס' 453-0897736

מרץ, 2026

מסמכי מכרז

עמוד	תאור / מסמך מצורף	המסמך
3	הזמנה להציע הצעות והוראות למשתתפים	
18	הצעת המחיר	נספח א'
19	הצעה ותצהיר - פרטי ניסיון מקצועי של המציע והצוות המוצע	נספח ב'
24	תנאי סף למנהלי פרויקט תשתיות ומבני ציבור ומפקחים על פיתוח תשתיות ובניית מבני ציבור – התחייבות המציע	נספח ב1
	הוסר	נספח ג'
25	אישור רו"ח – מצב פיננסי	נספח ד'
26	אישור זכויות חתימה	נספח ה'
27	אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות	נספח ו'
28	נוסח תצהיר היעדר עבירות פליליות במציע	נספח ז'
29	תצהיר בדבר היעדר עבירות לפי חוק עובדים זרים	נספח ח'
30	התחייבות המציע לקיום חוק שיוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות	נספח ט'
31	תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשות	נספח י'
32	שאלון לאיתור ניגוד עניינים	נספח י'(1)
36	נספח יא' – הסכם למתן שירותים ונספחים	
52	השירותים / העבודות / תכולת העבודה	נספח יא'(1)
62	הצוות המקצועי	נספח יא'(2)
63	נוסח התחייבות לסודיות ומניעת ניגוד עניינים	נספח יא'(3)
65	נוסח ערבות ביצוע	נספח יא'(4)
66	אישור קיום ביטוחים	נספח יא'(5)
67	מפרט מדדי ביצוע ושירות - טבלת קנסות	נספח יב'
71	אישור העדר תביעות	נספח יג'

הזמנה להציע הצעות והוראות למשתתפים**הגדרות:****המזמין ו/או הרשות****המקומית ו/או המועצה** מועצה מקומית מזכרת בתיה ;**התוכנית** השטחים הכלולים בתכנית המצויינת להלן :

מס"ד	מס' תכנית	שם תכנית	סטטוס
1.	453-0897736	מתחם אליהו	מאושרת

מבני ציבור

כל סוגי מבני הציבור לרבות מוסדות חינוך ומבני ציבור רשות ;

המנהל מטעם המזמין

מנכ"ל הרשות המקומית ו/או מי מטעמו ;

הפרויקט

פרויקט, לפי העניין, של הקמת שכונות מגורים, שטחי מסחר ותעסוקה, לרבות פיתוח תשתיות והקמת מבני ציבור במתחמי הסכם הפיתוח, או בכל חלק מהם במסגרת תוכנית התחדשות עירונית מתחם אליהו, בתיאום עם יזמי הבנייה וכן כלל הפרויקטים הנדרשים לטובת מימוש התוכנית

העבודות/השירותים/**תכולת העבודה:**

הובלה וניהול מראשית הפרויקט ועד להשלמתו, תכנון הפרויקט והוצאתו לפועל לרבות תוכנית בינוי ופיתוח בקני"מ 1:500 תכנון מפורט לביצוע, ניהול הביצוע, טיפול בכלל ממשקי הפרויקטים בין כל הגורמים בתוך הרשות המקומית והמזמין ובינם לבין כלל הגורמים החיצוניים הרלבנטיים לפרויקטי (לרבות משרדי ממשלה, גורמים מתקצבים נוספים כגון מפעל הפיס, גורמי תשתית וכו') לרבות יזמי הבנייה והתושבים והכנת כלל המסמכים המקצועיים והמשפטיים לרבות פרוגרמות, מכרזים, חוות דעת וכו' הנדרשים לגורמים המוסמכים ברשות המקומית לצורך קבלת החלטות בקשר עם ביצוע הפרויקט ומימושו, כך שהגורמים המוסמכים ברשות המקומית יוכלו לבצע את הפרויקט בסיוע מנהל הפרויקט על בסיס כוח האדם הקיים ברשות, והכל כמפורט במסמכי מכרז זה לרבות ההסכם **נספח יא'** למסמכי המכרז ונספח השירותים / תכולת העבודה - **נספח יא(1)** להסכם.

שווה ערך מגורים:

300 מ"ר בינוי של מסחר, תעסוקה ותעשייה = 1 יח"ד

2 יח' מלונאות = 1 יח"ד

2 יח' דיור מוגן = 1 יח"ד

5 יח' של צמודי קרקע = 1 יח"ד

1. הזמנה להציע הצעות

1.1. המזמין מזמין בזאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות למתן שירות רב תחומי באמצעות מנהל פרויקטים הנדסיים לצורך ביצוע הפרויקט הכל על פי המפורט במכרז זה על כל מסמכיו ונספחיו (להלן: **"המכרז"** ו/או **"מסמכי המכרז"**).

- 1.2. **זהות המציע**
הצעה במכרז זה תוגש על ידי תאגיד העוסק בניהול הנדסי ופיקוח העומדת בתנאי המכרז, ותיתן למועצה שירותים של **ניהול הנדסי ופיקוח** על ביצוע עבודות הפיתוח בפרויקט והכל בהתאם למפורט בתנאי המכרז לרבות תנאי הסף האמורים בסעיף 4 להלן ופירוט תכולת העבודה בנספח יא(1).
- 1.3. הזוכה יפעל על פי הנחיות המנהל או מי שהוסמך מטעמו, ויהיה כפוף לו ישירות.
- 1.4. המזמין יהא רשאי להביא את החוזה לסיומו בכל עת במהלך חייו הפרויקט או להקטין את היקפי השירותים, או לבצע חלק כלשהו מהשירותים באמצעות אחרים, בהתאם לצרכיו ולפי שיקול דעתו הבלעדי, כמפורט בהוראות החוזה ואף לבצע או להעביר או להמשיך את כולם או חלקם באמצעות אחרים ולזוכה לא תהיינה טענות כל שהן בעניין זה כלפי המזמין ו/או הרשות והוא לא יהיה זכאי לפיצוי כל שהוא מעבר לתמורה כאמור בחוזה המצורף **כנספח יא' למסמכי המכרז** (60%) ובין הערכת איכות ההצעה והמציע, לרבות כישוריו, זמינותו, ניסיונו ומידת התאמתו הצפויה למילוי המטלות המפורטות במכרז זה (40%), הכל כקבוע במסמכי המכרז.
- 1.5. ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה עפ"י תנאי המכרז לרבות החוזה המצורף **כנספח יא' למסמכי המכרז** והצעת המחיר של הזוכה.
- 1.6. תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא מיום חתימת החוזה ע"י מורשי החתימה של המזמין ועד לסיום מסירת המתחמים, מבני הציבור ו/או תשתיות העל הנוספות להסכם הפיתוח בהתאם לעניין, למזמין ולרשות המקומית, והכל בהתאם ובכפוף לתנאי המכרז לרבות תנאי ההסכם המצורף **כנספח יא' למסמכי המכרז** ובכלל זה זכות המזמין לסיים את ההתקשרות כמפורט בהסכם ובסעיף 15.1 להלן וזכות המזמין לבצע את השירותים או כל חלק שלהם באמצעות אחרים כאמור בהסכם ובסעיף 1.4 לעיל.
- 1.7. לתשומת לב המציעים, ייתכן והפרויקט יבוצע בשלבים ועל פי מתחמים וקצב מימוש הבנייה על ידי יזמי ההתחדשות העירונית, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, בהתאם לצרכי הפרויקט ולנסיבות העניין לרבות למגבלות תקציביות ותכנוניות.
- 1.8. המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול מציע אשר לגביו או לגבי נותני השירותים המוצעים על ידו היה לרשות המקומית ו/או למזמין ו/או למי מטעמם ניסיון רע ו/או כושל ו/או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב עבודתו ו/או תוצרי הייעוץ שנתן ו/או אי עמידתו בלוחות זמנים, וכן לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם השירותים נשוא המכרז/הביצוע וכן מטעמים אחרים.
- 1.9. כמו כן המזמין שומר על זכותו לפנות לאנשי הקשר בפרויקטים אחרים שביצע המציע, לרבות בהתאם לפרטי יצירת הקשר שנמסרו על ידי המציע במסגרת מסמכי המכרז, ולקבל מהם חוות דעת על המציע ונותני השירותים המוצעים על ידו. המזמין יהיה רשאי להביא חוות דעת אלה בחשבון ואף לפסול מציע אשר לגביו או לגבי נותני השירותים המוצעים על ידו היתה לאנשי הקשר בפרויקטים הנ"ל חוו"ד שאינה חיובית לרבות ניסיון רע ו/או כושל ו/או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב עבודתו ו/או תוצרי הייעוץ שנתן ו/או אי עמידתו בלוחות זמנים.
- 1.10. אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המזמין רשאי להתחשב בין היתר, בכושרו וניסיונו של המציע ונותני השירותים המוצעים על ידו לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות לאור ניסיונם הקודם של המזמין ו/או הרשות המקומית עם המציע ו/או נותני השירותים המוצעים (ניסיון שלילי או חיובי).

1.11. המזמין רשאי לנהל מו"מ לגבי כל תנאי ו/או פרט במכרז ו/או בהצעה ו/או לגבי כל דבר הנובע מהמכרז ותוצאותיו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, המלא והסופי והכול בתנאים שוויוניים וכללי מינהל תקין.

2. לוח זמנים למכרז

2.1. על הזוכה להיות ערוך להתחיל באספקת השירותים נשוא מכרז זה באופן מידי ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות או במועד מאוחר יותר שיקבע ע"י המזמין. מובהר, כי למזמין שיקול דעת מלא לקבוע את מועד הספקת השירותים ואת היקפם והזוכה נדרש להיות ערוך לספק את השירותים בכל מועד ובכל היקף שיקבע המזמין.

2.2. להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:

• **מועד אחרון לשאלות הבהרה - 26.3.2026 עד השעה 14:00.**

• **מועד אחרון להגשת הצעות - 12.4.2026 עד השעה 14:00.**

2.3. המזמין רשאי לערוך שינויים במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו, לרבות במועד למתן הבהרות ובמועד האחרון להגשת הצעות. הודעה בדבר שינויים כאמור תפורסם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת תחת לשונית מכרזים (להלן: "אתר האינטרנט"). באחריות המציע לעקוב ולהתעדכן אחר ההודעות ככל שיפורסמו מעת לעת ע"י המועצה באתר המועצה.

3. הצעת המחיר

התמורה שתשולם לזוכה עבור מתן השירותים נשוא מכרז זה תחושב כדלקמן:

3.1. על המציע לנקוב בהצעת המחיר (הכלולה **בנספח א'** למסמכי המכרז) בשיעור ההנחה המוצע על ידו (הנחה באחוז קבוע) ביחס לעמלה הגלובאלית הבסיסית בשיעור של 9.8% (להלן: "ההנחה המוצעת" ובלבד ששיעור ההנחה המוצעת לא יעלה על 25% (עשרים אחוזים) ולא יפחת מ-0% כלל הסכומים ללא מע"מ. מובהר כי תמורה זו כוללת את שכר המתכננים כמפורט בהסכם ובנספח יא להסכם.

3.2. למזמין קיימת זכות אופציה להזמין מהמציע הזוכה גם שירותי ניהול ופיקוח על הקמת מוס"צ. במקרה האמור התמורה למציע הזוכה במכרז בגין מתן השירותים עבור עבודות ופרויקטים להקמת מבני הציבור תהיה בהתאם להצעת המחיר הסופית בשקלול ההנחה המוצעת להלן.

3.3. למזמין קיימת זכות אופציה להזמין מהמציע הזוכה גם שירותי ניהול ופיקוח על הקמת מוס"צ בהקצאות מבונות בשטח הבנייה למגורים. התמורה למציע הזוכה במכרז בגין מתן השירותים עבור ליווי ופיקוח על הקמת הקצאות מבונות תהיה בהתאם למפורט בנספח יא'.

3.4. מובהר כי בגין תשלום לגורמים חיצוניים ובכלל זה חברת חשמל, מקורות, חברות התקשורת וכיו"ב (להלן: צד ג') יהיה זכאי המציע הזוכה במכרז לקבל עמלה בשיעור של 0.5% מערך השוברים לתשלום של העבודות שיבוצעו על ידי אחרים. יובהר, כי עמלה זו הינה בגין תיאום התכנון וליווי בשלבי הביצוע.

3.5. מובהר כי עבודות המים והביוב יבוצעו על ידי תאגיד המים האזורי "מי ציונה". באחריות מנהל הפרויקט לתכלול ולתאם את התכנון עם התאגיד הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע. המזמין אינו מתחייב לביצוע העבודות במכרז משותף ו/או במכרז נפרד עם התאגיד. אופן הביצוע ייקבע בעתיד ולמציע לא תהיה כל טענה בגין כך. לעניין חישוב התמורה התאגיד יוגדר גורם חוץ (צד ג') והתמורה למציע תהיה בהתאם למפורט בסעיף 3.4 לעיל ובהתייחס לערך העבודות הקבלניות של התאגיד.

3.6. מובהר כי לא תשולם כל תמורה על הפעלת מתכננים, יועצים, מודדים, סקר קרקע וכיו"ב למעט תשלום בגין הכנת תוכנית בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500 כמפורט בסעיף 3.7 להלן

- 3.7. בעבור הכנת תוכנית בינוי ופיתוח בקני"מ 1:500 תשולם למציע תמורה בהתאם להוצאות התכנון אשר יהיו למציע בפועל ו/או תעריף משרד הבינוי והשיכון בהפחתת 10% הנחה על פי הנמוך מביניהם והכל בהתאם למפורט בהסכם.
- 3.8. בנוסף, בגין ניהול תכנון של הכנת תוכנית הבינוי ופיתוח בקני"מ 1:500, ישולם למציע סכום חד פעמי ידוע וקבוע מראש של 120,000 ₪ לא כולל מע"מ.
- 3.9. מובהר כי במידה וההנחה המוצעת לא תופיע בהצעה באופן ברור וחד משמעי, רשאי המזמין לפסול את ההצעה על הסף.
- 3.10. הצעת המחיר תביא בחשבון את כל עלויות המציע בגין מתן השירותים, לרבות כוח אדם, הוצאות נסיעה, טלפון וכל הוצאה אחרת הנדרשת לצורך אספקת השירותים.
- 3.11. אומדן ערך העבודות הקבלני לפרויקט מוערך בסכום של כ-25 מלש"ח ללא מע"מ.
- 3.12. אומדן ערך העבודות של גורמים חיצוניים (צד ג') מוערך בסכום של כ-3 מלש"ח ללא מע"מ.
- 3.13. אומדן ערך העבודות של הגמרים במוסדות הציבור בהקצאות מבוטות מוערך בסכום של כ-6.5 מלש"ח ללא מע"מ.
- 3.14. כלל הסכומים המפורטים לעיל הינם הערכה ראשונית לידיעה בלבד ואין בהם בכדי לחייב את המזמין להיקף עבודות כזה או אחר. למציעים לא תהיה כל טענה ככל וסכום העבודות בפועל יהיה שונה מהמפורט לעיל.

יודגש, כי המכרז כפוף לאישור תקציבי. ככל שלא יאושר התקציב או חלקו, רשאית תהא המועצה לבצע חלק מן העבודות או לא בכלל בהתאם לתקציב המאושר.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז

- רשאים להשתתף בהליך זה אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים הבאים, במצטבר:
- תנאים מקצועיים וניסיון של המציע ונותני השירות מטעמו:**
- 4.1. המציע הינו תאגיד, הרשום בישראל כדן.
- 4.2. המציע בעל ניסיון מצטבר בניהול פרויקטים כדלקמן:
- 4.2.1. ב-10 השנים האחרונות המציע ניהל ופיקח על ההקמה של שכונה אחת/אתר אחד למגורים הכוללת לפחות:
- 4.2.1.1. 500 יח"ד למגורים ו/או שווי"ע מגורים.
- 4.2.1.2. ובכלל זאת ניהל ופיקח על כל עבודות הפיתוח הנוגעות להקמת השכונה/אתר (פיתוח כבישים, תשתיות לרבות תשתיות מים וביוב, שטחים ציבוריים פתוחים וכו') בהיקף מצטבר של לפחות 20 (מאתיים) מיליון ₪ לא כולל מע"מ.
- 4.2.1.3. לפחות 75% מיח"ד אוכלסו בפועל.
- 4.2.1.4. קיימים חשבונות סופיים ו/או חשבונות מצטברים בשיעור של 90% מהיקף החוזה.
- 4.2.2. ב-10 השנים האחרונות המציע ניהל ופיקח על פרויקט הנדסי בשטח עירוני אשר הסתיים ונמסר לרשות המקומית במהלך השנים 2022-2025 ואשר סכום העבודות בפרויקט הינו 20 מלש"ח לפחות וכן הפרויקט כלל העתקת תשתיות, ביצוע תשתיות חדשות, הסדרי תנועה וכיוב' והכל במרקם עירוני בנוי.
- להוכחת העמידה בתנאי סף זה, על המציע למלא את הפרטים הנדרשים בנספח פרטי הניסיון המקצועי המצורף **כנספח ב'** למסמכי המכרז, להציג פרויקטים שמתקיימים בהם התנאים הנדרשים כמפורט לעיל ולצרף אסמכתאות בגינן

המזמין יהיה רשאי להכיר לפי שיקול דעתו הבלעדי, בניסיון של המציע בפרויקטים כאמור בסעיף 4.24.2 לעיל, גם אם הניסיון הנ"ל נצבר על ידי אישיות משפטית אחרת שאינה המציע, ובלבד שמדובר בניסיון מוכח של אחד מהשותפים המרכיבים את המציע או של בעל שליטה בתאגיד המציע ויוכח כי הוא (אחד מהשותפים המרכיבים את המציע/בעל השליטה בתאגיד המציע) זה שביצע באופן אישי את הניהול ו/או הפיקוח בפרויקטים המוצגים להוכחת הניסיון.

*לצורך מכרז זה, בעל שליטה הינו המחזיק בלפחות 30% מהון המניות המונפק ונפרע של התאגיד. יובהר שניסיון כאמור ככובע של מזמין עבודה בפרויקטים העומדים בתנאי הסף עבור גוף ציבורי בדרג מנכ"ל/סמנכ"ל מתאים כהכרה בתנאי הסף לעיל.

**לעניין זה גוף ציבורי: רשות מקומית (עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית), תאגיד עירוני, משרד ממשלי וחברה ממשלתית

4.3. צוות מוצע

המציע הציע להעמיד צוות קבוע מטעמו לביצוע השירותים המבוקשים, אשר כל אחד מחבריו יעמוד, נכון למועד הגשת ההצעות במכרז, בתנאי הסף המצטברים להלן:

מנהל הפרויקט - ראש צוות הניהול ההנדסי והפיקוח:

4.3.1. הינו שותף או מנכ"ל או סמנכ"ל במציע.

4.3.2. הינו מהנדס אזורי/בניין או אדריכל הרשום בפנקסי המהנדסים והאדריכלים.

4.3.3. היה מעורב החל משנת 2016 בפרויקט אחד לפחות של עבודות פיתוח של תשתיות ציבוריות עירוניות של שכונות ו/או מתחמי מגורים, ובמועד הגשת ההצעה במכרז מתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים במצטבר:

4.3.3.1. 500 יח"ד למגורים ו/או שו"ע מגורים.

4.3.3.2. ובכלל זאת ניהל ופיקח על כל עבודות הפיתוח הנוגעות להקמת השכונה/אתר (פיתוח כבישים, תשתיות לרבות תשתיות מים וביוב, שטחים ציבוריים פתוחים וכו') בהיקף מצטבר של לפחות 20 (עשרים) מיליון ₪ לא כולל מע"מ.

4.3.3.3. לפחות 75% מיח"ד אוכלסו בפועל.

4.3.3.4. קיימים חשבונות סופיים ו/או חשבונות מצטברים בשיעור של 90% מהיקף החוזה.

4.3.4. היה מעורב החל משנת 2016 בניהול פרויקט הנדסי בשטח עירוני אשר הסתיים ונמסר לרשות המקומית במהלך השנים 2022-2025 ואשר סכום העבודות בפרויקט הינו 20 מלש"ח לפחות וכן הפרויקט כלל העתקת תשתיות, ביצוע תשתיות חדשות, הסדרי תנועה וכיוב' והכל במרקם עירוני בנוי.

להוכחת העמידה של אנשי הצוות המוצעים בתנאים האמורים בסעיף זה, ימלא המציע את הפרטים הנדרשים בתצהיר המצורף **ב'נספח ב'** וכן יצרף את האסמכתאות כמפורט **ב'נספח ב'**. כמו כן, ככל שהדבר נדרש בנספח ב' - יש להחתים במקום המתאים בנספח ב' את איש הצוות המוצע על הצהרה בדבר נכונות הפרטים לגבי לרבות לגבי זמינותו, ולהציג **תעודות** השכלה, תעודות הסמכה, פרטי ניסיון מקצועי.

ניתן לצרף פרטי קורות חיים, פרופיל מקצועי והמלצות נוספות מעבר לנדרש בנספח ב'.

4.4. **מנהל פרויקט מבני ציבור, מפקח על פיתוח תשתיות ומפקח על בניית מבני ציבור** – המציע צירף להצעתו התחייבות בנוסח המצורף **ב'נספח ב'** כי יעמיד לפרויקט, במשך ביצוע העבודות, אנשי צוות

לתפקידים של מנהל פרויקט פיתוח תשתיות, מנהל פרויקט מבני ציבור, מפקח על פיתוח תשתיות ומפקח על בניית מבני ציבור, אשר מתקיימים לגביהם התנאים המפורטים בנספח ב1.

5. תנאים כלליים:

- 5.1. **המציע** אינו נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל. להוכחת הנדרש בסעיף זה יצרף המציע להצעתו אישורים עדכניים של רו"ח בהתאם לנוסח המצורף **כנספח ד'** למסמכי המכרז.
- 5.2. המציע צירף להצעתו אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בנוסח המצורף **כנספח ו'** למסמכי המכרז.
- 5.3. המציע, בעליו, מנהליו ומורשי החתימה שלו נעדרים הרשעות קודמות בעבירה שיש עימה קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה וזאת בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז. להוכחת תנאי זה על המציע לצרף להצעתו את התצהיר המפורט **כנספח ז'** למסמכי המכרז.
- 5.4. המציע צירף להצעתו תצהיר בדבר היעדר עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, בנוסח המצורף **כנספח ח'** למסמכי המכרז.
- 5.5. המציע צירף להצעתו תצהיר בדבר התחייבות לקיום חוק שיוויין זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, בנוסח המצורף **כנספח ט'** למסמכי המכרז.
- 1.1. המציע צירף להצעתו תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשות, בנוסח המצורף **כנספח י'** למסמכי המכרז.
- 5.6. המציע הינו עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976. להוכחת תנאי זה על המציע לצרף העתק נאמן למקור מתעודות "עוסק מורשה" של המציע.
- 5.7. המציע שילם דמי השתתפות במכרז. להוכחת תנאי זה המציע יצרף אסמכתא על התשלום.

6. ההליך לבחירת ההצעה הזוכה

- 6.1. קביעת המציע הזוכה מבין המציעים העומדים בתנאי הסף תעשה על פי סך הניקוד הכולל שקיבל המציע מתוך 100 נקודות אפשריות, מהן 40 נקודות לכל היותר בגין איכות ההצעה ו-60 נקודות לכל היותר בגין הצעת המחיר.
- 6.2. ניקוד ההצעות יעשה בהליך בן שני שלבים. בשלב ראשון ייפתחו מעטפות ההצעות למעט המעטפות של הצעות המחיר ויינתן ניקוד בגין איכות ההצעה, לרבות על פי מסמכי ההצעה וראיון; ובשלב השני, לאחר השלמת קביעת הניקוד בגין האיכות, ייפתחו מעטפות הצעות המחיר ויינתן ניקוד להצעות המחיר.
- 6.3. המזמין יהיה רשאי לבדוק את עמידת ההצעה בתנאי הסף במקביל לניקוד איכות ההצעה וניקוד המחיר או לקבוע שלבים אחרים לתהליך הבדיקה של ההצעות ובכלל זה לשנות את סדר הבדיקה האמור בסעיף 6.2 לעיל.
- 6.4. במסגרת המכרז ייבחר המציע שיקבל את הניקוד הכולל הגבוה ביותר.
- 6.5. **מתן ניקוד איכות להצעה:**

צוות הערכה מקצועי הכולל את מנכ"ל המועצה, מהנדסת המועצה, וגזבר המועצה, יעניק ניקוד, על פי התרשמותו, לכל מציע העומד בתנאי הסף, לרבות על פי מסמכי ההצעה, ראיון וחווות דעת אותן המציע רשאי לקבל בשיחות שיקיים עם אנשי קשר בפרוייקטים בהם טיפל המציע, בהתאם למפורט להלן:

6.5.1. ניקוד האיכות יינתן בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן:

הגורם הנמדד	התחום הנמדד	משקל	ציון מינימאלי (0%)	ציון מירבי (40%)
המציע* 10%	ניסיון בפרויקט נוסף של שכונה לפי סעיף 4.2 לתנאי הסף, מעבר לפרויקט הנדרש.	6%	0 פרויקטים נוספים	בגין כל פרויקט נוסף 2 נקודה ועד למקסימום של 6 נקודות.
	ניסיון בפרויקט נוסף בשטח עירוני לפי סעיף 4.2 לתנאי הסף, מעבר לפרויקט הנדרש.	6%	0 פרויקטים נוספים	בגין כל פרויקט נוסף 2 נקודה ועד למקסימום של 6 נקודות.
	התרשמות כללית מראיון, פרופיל חברה ובעלי השליטה, לקוחות, והמלצות.	6%	סרגל התרשמות אישי של חברי הועדה	סרגל התרשמות אישי של חברי הועדה
ראש צוות הניהול ההנדסי והפיקוח (30%)	ניסיון בפרויקט נוסף של שכונה לפי סעיף 4.2 לתנאי הסף, מעבר לפרויקט הנדרש.	6%	0 פרויקטים נוספים	בגין כל פרויקט נוסף 2 נקודה ועד למקסימום של 6 נקודות.
	ניסיון בפרויקט נוסף בשטח עירוני לפי סעיף 4.3.4 לתנאי הסף, מעבר לפרויקט הנדרש.	6%	0 פרויקטים נוספים	בגין כל פרויקט נוסף 2 נקודה ועד למקסימום של 6 נקודות.
	התרשמות כללית מראיון, קורות חיים, לקוחות, ממליצים והמלצות.	10%	סרגל התרשמות אישי של חברי הועדה	סרגל התרשמות אישי של חברי הועדה
סה"כ		40%		

* המזמין יהיה רשאי להכיר לפי שיקול דעתו הבלעדי, בניסיון של המציע בפרויקטים לצורך ניקוד האיכות כאמור לעיל, גם אם הניסיון הנ"ל נצבר על ידי אישיות משפטית אחרת שאינה המציע, ובלבד שמדובר בניסיון מוכח של אחד מהשותפים המרכיבים את המציע או של בעל שליטה בתאגיד המציע ויוכח כי הוא (אחד מהשותפים המרכיבים את המציע/בעל השליטה בתאגיד המציע) זה שביצע באופן אישי את הניהול ו/או הפיקוח בפרויקטים המוצגים להוכחת הניסיון.

6.5.2. המזמין יהיה רשאי להתקשר לגורמים הנוגעים לפרויקטים שהוצגו על ידי המציע במסגרת הצעתו במכרז, לרבות אנשי הקשר שהוצגו על ידו, על מנת לקבל חוות דעת על המציע והעבודה מולו. המזמין יהיה רשאי להביא בחשבון את חוות הדעת שקיבל, לצורך קביעת ניקוד איכות ההצעה, בהתאם לפרמטרים שצוינו לעיל.

6.5.3. המזמין יהיה רשאי להזמין את המציעים לראיון ולקבוע את ניקוד איכות ההצעה גם בהתאם להתרשמות מהמציע בראיון, בהתאם לקריטריונים המפורטים לעיל.

6.5.4. אם יוגשו יותר מ- 5 הצעות העומדות בתנאי הסף, המזמין יהיה רשאי להזמין לראיון רק חלק מהמציעים, ולצורך כך לקבוע ניקוד איכות על בסיס הקריטריונים המפורטים לעיל, לפני זימון וראיון, שישמש לצורך מיון המוזמנים לראיון אך לא כניקוד סופי של איכות ההצעה. לראיון יוזמנו חמשת (5) המציעים בעלי הניקוד הגבוה ביותר. הניקוד הסופי של איכות ההצעה ייקבע על ידי המזמין לאחר שתובא בחשבון גם ההתרשמות מהמציע בראיון. מובהר, כי במקרה שיוזמנו לראיון רק חלק מהמציעים כאמור, הזוכה במכרז ייקבע מבין המציעים שהוזמנו לראיון. מס' המציעים אשר יוזמנו לראיון הינו בהתאם לשיקול דעתו של המזמין ובכל מקרה לא יפחת מ- 5 מציעים כמפורט להלן.

6.5.5. לטובת מעבר שלב משלב האיכות לשלב הצעת המחיר נדרש ציון איכות מינימלי של 35 נקודות. מציעים שציון האיכות שלהם יהיה נמוך מסך של 35 נקודות יפסלו.

6.6. מתן ניקוד להצעת המחיר:

6.6.1. בהצעת המחיר (נספח א' למסמכי המכרז) על המציע לנקוב ב-"הנחה המוצעת" כהגדרתה בסעיף 3.1 לעיל, קרי - שיעור ההנחה המוצע על ידו ביחס לשיעור העמלה הגלובאלית. ההנחה המוצעת לא תהיה

מעל 25% (עשרים וחמש אחוזים) ולא תפחת מ-0% (אין להציע הנחה שלילית). המזמין יהיה רשאי לפסול הצעת מחיר הכוללת הנחה גבוהה מ-25% או נמוכה מ-0%.

6.6.2. ניקוד הצעות המחיר ייעשה אך ורק ביחס להצעות העומדות בתנאי הסף.

6.6.3. ניקוד מרבי של 60 נקודות יינתן להנחה מוצעת של 25%, ואילו הנחה מוצעת של 0% לא תזכה לניקוד כלל (0 נקודות). הנחה מוצעת נמוכה מ-25% וגבוהה מ-0% תזכה לניקוד יחסי, לפי חישוב ליניארי, בהתאם לנוסחה המפורטת להלן:

$$A = \text{ההנחה המוצעת בהצעת המחיר הנבדקת}$$

$$P = \text{הציון שיינתן להצעת המחיר הנבדקת}$$

$$P = 2.4 \times A$$

דוגמה:
 $A = 12\%$
 $P = 2.4 \times 12 = 28.8$

6.7. מתן ניקוד סופי להצעה:

הניקוד הסופי של ההצעה יהיה הסכום הכולל של הנקודות שהמציע קיבל בגין איכות ההצעה ובגין הצעת המחיר כמפורט לעיל.

7. אישורים ומסמכים להגשה במכרז

7.1. על המציע להגיש את הצעתו בשתי מעטפות שיוכנסו למעטפה אחת סגורה, על גבה יצוין שם המכרז ומספרו בלבד. פרט לכך, לא יצוין על גבי המעטפה דבר.

7.2. המציע יצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים, וכל מסמך המצורף למכרז ודורש חתימת מציג או עו"ד ו/או רו"ח ואישורים ומסמכים בתוקף- מקור או העתק "נאמן למקור" בחתימת עו"ד והכל כמפורט להלן:

מסמך/אישור	הערות	מסמך/אישור
הצעת המחיר.	מצורף כנספת א' למסמכי המכרז - יש למלא את הצעת המחיר להשלים את פרטי המציג ולחתום על המסמך. יוגש במעטפה נפרדת בשני העתקים.	אין / יש ____
הצעה - פרטי ניסיון מקצועי.	מצורף כנספת ב' למסמכי המכרז- על המציג להשלים את הפרטים, לצרף אסמכתאות נדרשות ולחתום על ההצהרה בדבר נכונות הפרטים. כמו כן יש להחתים במקום המתאים את כל אחד מאנשי הצוות המוצעים על הצהרה בדבר נכונות הפרטים ביחס אליו. כמו כן יש לצרף אסמכתאות נדרשות: תעודות הסמכה, רישוי והשכלה, חשבוניות ביצוע בפרוייקטים כנדרש וכו'.	אין / יש ____
התחייבות המציג – תנאי סף למנהלי פרויקט ומפקחים	מצורף כנספת ב' למסמכי המכרז- יש לחתום על המסמך.	אין / יש ____
אישור רו"ח – מצב פיננסי	מצורף כנספת ד' למסמכי המכרז – יש להחתים רו"ח במקור על האישור.	אין / יש ____

אישור זכויות חתימה	מצורף כנספח ה' למסמכי המכרז – יש להחתים עו"ד או רו"ח במקור על האישור.	אין / יש ____
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים	מצורף כנספח ו' למסמכי המכרז – יש להציג אישור רשות המיסים או להחתים רו"ח במקור על האישור.	אין / יש ____
נוסח תצהיר היעדר עבירות פליליות במציע	מצורף כנספח ז' למסמכי המכרז – יש לחתום ולאמת במקור.	אין / יש ____
אישור בדבר היעדר עבירות לפי חוק עובדים זרים	מצורף כנספח ח' למסמכי המכרז – יש לחתום ולאמת במקור.	אין / יש ____
התחייבות המציע לקיום חוק שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.	מצורף כנספח ט' למסמכי המכרז – יש לחתום ולאמת במקור.	אין / יש ____
תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשות	מצורף כנספח י' למסמכי המכרז – יש לחתום על המסמך.	אין / יש ____
הסכם למתן שירותים	מצורף כנספח יא' למסמכי המכרז – יש לחתום על כל עמוד בנפרד בחתימה וחותמת המציע.	אין / יש ____
השירותים/העבודות/תכולת העבודה	מצורף כנספח יא(1) להסכם המצורף כנספח יא' למסמכי המכרז – יש לחתום על המסמך.	אין / יש ____
הצוות המקצועי	מצורף כנספח יא(2) להסכם המצורף כנספח יא' למסמכי המכרז – יש לחתום על המסמך.	אין / יש ____
נוסח התחייבות לסודיות ומניעת ניגוד עניינים	מצורף כנספח יא(3) להסכם המצורף כנספח יא' למסמכי המכרז – יש לחתום על המסמך.	אין / יש ____
נוסח ערבות ביצוע	מצורף כנספח יא(4) להסכם המצורף כנספח יא' למסמכי המכרז – יש לחתום על המסמך.	אין / יש ____
אישור קיום ביטוחים	מצורף כנספח יא(5) להסכם המצורף כנספח יא' למסמכי המכרז – יש לחתום על המסמך.	אין / יש ____
העתק קבלת רכישת מסמכי המכרז	יש לצרף את האסמכתא למסמכי ההצעה.	אין / יש ____
אישור תקף בדבר שיעור ניכוי מס במקור	יש לצרף העתק אישור תקף בדבר שיעור ניכוי מס במקור.	אין / יש ____
תשובות לשאלות ההבהרה והודעות במסגרת המכרז	יש לצרף להצעת המציע את מסמכי התשובות לשאלות ההבהרה וההודעות שהתקבלו במסגרת המכרז – חתומים ע"י המציע.	אין / יש ____

• **אין ברשימה לעיל כדי למצות המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.**

7.3. המזמין יהיה רשאי לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים כמפורט לעיל או לדרוש את השלמתם, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי.

8. **שאלות, הבהרות, עדכונים**

- 8.1. אם המציע ימצא סתירה במסמכי המכרז ו/או התניה ו/או סעיף ו/או הוראה שלדעתו יש בהם סתירות, שגיאות, אי התאמות או קושי בהבנת המכרז או שיהיה לו ספק כלשהוא בקשר למובנו המדויק של סעיף ופרט כלשהוא במסמכי המכרז עליו להודיע על כך מיד למזמין.
- 8.2. עד ליום 12.3.2026 עד השעה 14:00, ניתן לפנות למזמין בכתב בלבד, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: mazkirut@mbatya.org.il בבקשה להבהרה או בשאלה הקשורה בהליך זה. יש לוודא קבלה בטלפון מס': 08-9371106 כי הפניה התקבלה.
- 8.3. המזמין לא יענה לשאלות שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל.
- 8.4. למען הסר ספק, יובהר כי רק מתן תשובות בכתב יחייבו את המזמין ולא יינתן מענה בע"פ לשאלות.
- 8.5. תשובות לשאלות יינתנו עד ליום 19.3.2026 הן יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי ומסמכי המכרז.

8.6. התשובות לשאלות יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה תחת לשונית מכרזים. על המציע החובה להתעדכן מעת לעת בפרסומי המועצה בעניין מכרז זה.

8.7. **חלה חובה על המציעים לצרף למסמכי ההצעה את מסמכי התשובות לשאלות וההודעות שפירסם המזמין, כשהם חתומים ע"י המציע.**

8.8. תשומת לב המציעים מופנית לכך שהמזמין יעמוד על מילוי דרישות הביטוח במלואן ואי עמידה בהן עשויה להיחשב להפרת התחייבויות המציע. **מציע שיש לו הסתייגות ו/או הערות ביחס לדרישות הביטוח יעלה הסתייגויותיו ו/או הערותיו במועדים הקבועים לכך במסגרת פניה לקבלת הבהרות לפני הגשת הצעתו.**

8.9. המזמין רשאי בכל עת לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, לערוך שינויים במסמכי המכרז. כל שינוי ו/או תוספת למסמכי המכרז- לפני המועד האחרון להגשת הצעות- בין ביוזמת המזמין ובין בעקבות שאלות ההבהרה של המציעים- ייעשה על פי שיקול דעתו של המזמין ויחייב את המציעים, **בהתאם להודעה שתפורסם על ידי המזמין באתר האינטרנט של המועצה.**

8.10. אך ורק תשובות, הבהרות, ועדכונים שניתנו בכתב על ידי המזמין יחייבו את המזמין והם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז ומהצעת המציע והם יצורפו על ידי המציע להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.

8.11. **על המציעים חלה החובה לבדוק אם פורסמו תשובות, הבהרות ועדכונים למכרז באתר האינטרנט של המזמין כאמור.**

9. קבלת מסמכי המכרז ותשלום דמי השתתפות

9.1. **השתתפות במכרז והגשת הצעה במסגרתו, מותנים בתשלום דמי השתתפות במכרז בסך כולל של 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים) כולל מע"מ, אשר לא יוחזרו מכל סיבה שהיא.**

9.2. תשלום דמי ההשתתפות יבוצע במשרד הגבייה של המועצה המצויים ברחוב היסמין 1 מזכרת בתיה בשעות קבלת קהל.

9.3. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה תחת לשונית מכרזים.

9.4. קבלת חוברת מסמכי המכרז במשרדי המזמין מותנית בתשלום דמי ההשתתפות.

9.5. **יודגש כי הנוסח הקובע של מסמכי המכרז, אותו יש להגיש למזמין כאמור בסעיף 9 להלן, כולל את חוברת המכרז וכל ההודעות ועדכונים שיפורסמו באתר האינטרנט בהתאם למפורט במסמכי המכרז.**

10. הגשת ההצעות

10.1. המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו.

10.2. הצעת המציע תעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה, למשך שישה חודשים לאחר המועד להגשת ההצעות. המזמין רשאי לבקש מהמציעים להאריך את משך תוקפן של ההצעות והערבות להבטחת קיום ההצעות. במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו בניגוד להוראות סעיף זה, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות שצורפה להבטחת קיום הצעתו, גם אם באותה עת טרם נקבע הזוכה בהליך.

10.3. ההצעה תוגש בעותק אחד, למעט הצעת המחיר אשר תוגש בשני עותקים. מסמכי ההצעה יוגשו בשתי מעטפות סגורות ונפרדות (כמפורט להלן), שתוכנסנה לתיבת המכרזים במעטפה ראשית משותפת אחת:

10.3.1. מעטפה אחת ובה הצעת המחיר (נספח הצעת המחיר המצורף **נספח א'** למסמכי המכרז) **אשר תוגש**

בשני עותקים. על המעטפה יירשם "הצעת מחיר".

10.3.2. מעטפה שנייה ובה כל מסמכי ההליך החתומים למעט הצעת המחיר. על המעטפה יירשם "מסמכי ההצעה".

שתי המעטפות הנ"ל יוכנסו למעטפה ראשית אשר עליה יצוין מספר המכרז 1/2026 בלבד.

10.4. **המועד להגשת הצעות הוא יום 12.4.2026 עד השעה 14:00 בדיוק. את ההצעות יש להגיש לתיבת**

המכרזים במשרדי מנכ"ל המועצה, בכתובת שדרות אליהו 4 מזכרת בתיה. הצעה שתוגש לאחר מועד זה

לא תתקבל ולא תובא לדיון.

10.5. כל מסמכי ההליך, כולל מסמכים נוספים שיפורסמו על-ידי המזמין באתר האינטרנט של המזמין ייחתמו על ידי המציע, וכל דף, נספח, שאלות ותשובות ההבהרה, יסומנו בראשי תיבות בתחתיתם, ובסוף כל מסמך – חתימה מלאה וחותמת המציע.

10.6. המזמין רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של המזמין. אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה להגשת הצעות.

10.7. מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה המזמין רשאי לפסול את כל ההצעות שהגיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד, או לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

10.8. הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם, לרבות הצעה חסרה או מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של נושא ההליך, הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות ההזמנה, הכוללת הסתייגות כלשהי לגבי תנאי מתנאיהם של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או השמטה ו/או בכל דרך אחרת ו/או הצעה שלא תוגש במועד – **עלולה להיפסל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.**

11. בחירת ההצעה הזוכה

11.1. במסגרת המכרז ייבחר המציע שיקבל את הניקוד הכולל הגבוה ביותר (**מחיר ואיכות**).

11.2. ככל שמספר הצעות יקבלו ניקוד כולל זהה, המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור במציע שניקוד האיכות שקיבל גבוה יותר או לקיים הליך תחרותי נוסף בין המציעים שקיבלו אותו ניקוד, לקבלת הנחה נוספת (**Best and final offer**) או הליך תחרותי אחר) ו/או לחלק את העבודה בין מספר מציעים, הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי אם במקרה כאמור המזמין יפנה לקבל הצעות מחיר סופיות ומשופרות, יחושב המחיר בהתאם להצעות המחיר הסופיות. מציע שלא הגיש הצעת מחיר נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעה הסופית.

11.3. אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

11.4. המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לבחור הצעה של מציע שהוא, אחד מבעלי השליטה בו, עובדיו או אחד מאנשי הצוות המוצע מטעמו הורשע בעבירה מסוג עוון או פשע בשבע שנים האחרונות או שהתנהלו נגדו הליכים בשל עבירה אשר בשל מהותה, חומרתה, או נסיבותיה של העבירה המזמין סבור כי יש בהם כדי להשליך על מועמדותו במסגרת מכרז זה.

11.5. המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לבחור הצעה, אם למזמין ו/או לרשות המקומית ו/או לרשות מקרקעי ישראל היה ניסיון שלילי עם המציע או מי מאנשי הצוות המוצעים או התקבלו חוות דעת שליליות לגביו או לגבי מי מאנשי הצוות המוצעים או המציע הפר התחייבויות חוזיות קודמות מכל סוג, שהיו לו כלפי המזמין, במהלך 10 השנים האחרונות, וזאת אף אם הצעתו תהא הזולה ביותר.

11.6. כמו כן המזמין שומר על זכותו לפנות לאנשי קשר בפרוייקטים אחרים שביצע המציע, בין אם פורטו על ידי המציע ובין אם לא פורטו על ידו, ולקבל מהם חוות דעת על המציע ואנשי הצוות המוצעים. המזמין יהיה רשאי להביא חוות דעת אלה בחשבון ואף לפסול מציע אשר לגביו או לגבי אנשי צוות המוצעים על

ידו היה לאנשי הקשר בפרויקטים הנ"ל ניסיון רע ו/או כושל ו/או שקיימת לגביהם חוות דעת שלילית על טיב עבודתם ו/או תוצרי הייעוץ שנתנו ו/או אי עמידתם בלוחות זמנים.

11.7. המזמין יהיה רשאי לבחור כ- "כשיר שני" מציעים שהצעתם היתה במקומות הבאים מבין ההצעות הכשרות של מציעים שעמדו בתנאי הסף. במידה והסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה לא יצא לפעול מכל סיבה שהיא או אם יחליט המזמין להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בשל אי שביעות רצון מתפקודו, רשאי המזמין, להתקשר עם ה"זוכה השני". אם יחליט המזמין לעשות כן, מתחייב ה"זוכה השני" לחתום על הסכם התקשרות המצורף למסמכי המכרז תוך 14 יום ממועד ההודעה על כך או במועד אחר אשר ייקבע ע"י המזמין.

11.8. כל הכללים והתנאים המפורטים במכרז זה, המחייבים את הזוכה, יחייבו גם את ה"זוכה השני" אם יידרש לחתום על החוזה.

12. התקשרות עם המציע הזוכה

12.1. המזמין יודיע למציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בהליך, את המועד שנקבע לחתימה על ההסכם בהודעה מראש של 10 ימים או כל מועד אחר שיקבע המזמין שיעלה על 10 ימים. עד לאותו מועד יידרש המציע הנ"ל להמציא למזמין את המסמכים הבאים ולקבל אישור המזמין:

12.1.1. ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת המזמין, לקיום התחייבויות המציע, בסך של 30,000 ₪ בתוספת הצמדה למדד. הערבות תוצא על ידי בנק בישראל. ערבות הביצוע תהיה בתוקף כל תקופת הבצוע בתוספת חודשיים לאחר השלמת קיום התחייבויות המציע על פי החוזה. נוסחה ותנאיה של הערבות יהיו בהתאם לנוסח המובא בנספח יא(3) המצורף להזמנה זו. תתקבל גם ערבות דיגיטלית.

12.1.2. אישור קיום ביטוח בהתאם לאמור בנספח יא(5) להזמנה זו חתום ע"י חברת ביטוח בישראל.

12.1.3. שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים כנדרש בחוזר מנכ"ל משרד הפנים.

12.1.4. כל מסמך אחר שיידרש על ידי המזמין.

12.2. לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות שניתנה להבטחת קיום ההצעה ולא לאשר את זכייתו בהליך בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות למזמין על פי כל דין ו/או הסכם. במקרה כזה, יהיה המזמין רשאי לבחור כזוכה בהליך במציע הכשיר שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו של המציע שנפסל.

13. עיון בהצעה

13.1. על פי דין, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת המציע הזוכה.

13.2. מציע אשר סבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים, עסקיים או מקצועיים (להלן: "חלקים סודיים"), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמנם באופן ברור (במרקר צהוב).

13.3. מציע שלא סימן חלקים אלו בהצעתו יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים, אם וככל שהצעתו תזכה. אמירה כללית לפיה כל המידע בהצעה או חלקים נרחבים מההצעה הינם בגדר סוד מסחרי של המציע, לא תיחשב.

13.4. סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שככל שזוכה, שאינו המציע, יסרב לגילויים במסגרת מתן עיון, הוא מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה בהצעת הזוכה.

13.5. יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הוא של המזמין בלבד. אם יחליט המזמין לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים, הוא יתן התראה לזוכה ויאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן סביר. אם יחליט המזמין לדחות את ההשגה, הוא יודיע על כך לזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

13.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע, ניסיונו, לקוחותיו (רשויות וגופים ציבוריים) והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.

13.7. עיון במסמכי המכרז, ככל שיותר העיון, בכפוף להחלטת המזמין ייעשה תמורת תשלום של 500 ₪ כולל מע"מ, לכיסוי העלות הכרוכה בקיום הוראות הדין לעניין זה. אם המציע יבקש לצלם את המסמכים בהם הותר העיון, או כל חלק מהם, יישא המציע, בנוסף לתשלום הנ"ל, בעלות הצילום בפועל בתוספת תקורה בשיעור 10%.

13.8. במקרה של ערעור על הליכי המכרז, על ידי מי ממגישי ההצעות במכרז זה, יהא המזמין רשאי להמציא מסמכים של המציעים האחרים, על פי שיקול דעתו הבלעדי, והמציעים האחרים מאשרים זאת מראש. העיון לא יוגבל משיקולים של סוד מסחרי או מקצועי. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך הסכמתו לאמור בסעיף זה.

14. הוראות בנושא ביטוח

14.1. תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמין לקיום ביטוחים על-ידי הזוכה במכרז, הכל כמפורט בנספח הביטוח - נספח יא(5) להסכם המצורף כנספח יא' למסמכי המכרז.

14.2. הזוכה במכרז זה יידרש לעמוד בכל דרישות הביטוח כפי שמפורטות בנספח יא(5) להסכם המצורף כנספח יא' למסמכי המכרז.

14.3. על המציע להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות במסגרת נספח יא(5) לחוזה וכן את מהות ופירוט העבודות במלואן כפי שפורט במסמכי המכרז.

14.4. מובהר בזאת כי כל הסתייגות לגבי דרישות והוראות הביטוח יש להעלות במסגרת שאלות ההבהרה במכרז במועדים הקבועים לכך.

14.5. שינויים לנספח יא(5) למסמכי המכרז אשר יומצאו על-ידי הזוכה לאחר קבלת הודעת זכייה עלולים לגרום לפסילת הצעתו וזכייתו.

14.6. מובהר כי בשלב הגשת ההצעות לא נדרש להגיש את אישור עריכת הביטוח חתום על-ידי המבטח. עם זאת, חתימת המציע על המסמכים האמורים מהווה את אישורו כי בדק עם מבטחו את האמור בחוזה ובנספח הביטוח - נספח יא(5) וכי אין להם כל הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסוי הביטוחי הנדרש.

14.7. המציע מתחייב לבצע את כל הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי המזמין טרם התחלת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן את אישור עריכת ביטוחי היועץ המצורף כנספח יא(5) להסכם המצורף כנספח יא' למסמכי המכרז, כשהוא חתום כדין על-ידי המבטח. בנוסף להמצאת אישור עריכת ביטוח כאמור, מתחייב הזוכה במכרז כי ימציא למזמין, בכפוף לדרישתו הראשונה בכתב, העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.

14.8. ככל שלא ימציא המציע את מסמך אישור עריכת ביטוחי היועץ כאמור לעיל וכל אישור אחר הנדרש לגבי אחריות וביטוח המציע, יהא המזמין רשאי למנוע את התחלת ביצוע העבודות בגין כך ואף לבטל את זכיית הזוכה בשל מחדל כאמור.

15. תנאים נוספים

- 15.1. המזמין רשאי לבטל מכל סיבה שהיא את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם שיחתם עם הזוכים במכרז וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים שונים ו/או קבלת תקציבים ו/או היתרים ו/או אישורים של גורמים אחרים ו/או הסכמות שונות, לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם שיחתם עם הזוכים במכרז כאמור לעיל או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוכים במכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות. בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה.
- 15.2. ידוע למציע כי נכון למועד פרסום המכרז אין בידי המזמין את מלוא התקציב לביצוע הפרויקט. ההתקשרות עם המציע תבוצע בשלבים בהתאם להכנסות שיתקבלו בקשר עם הפרויקט לרבות קדמי מיומן מאת היזמים, גבייה מהיטלי פיתוח וכיוב'.
- 15.3. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והדבר מסור להחלטתו ושיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
- 15.4. המזמין רשאי לפסול מציע אשר לגביו ו/או לגבי מי מאנשי הצוות המוצעים על ידו היה למזמין ו/או למי מגורמי הרשות המקומית ו/או לרשות מקרקעי ישראל ו/או למשהב"ש ניסיון רע ו/או כושל, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב עבודתו, לרבות בשל אי עמידה בלוחות זמנים ו/או רמת ביצוע ירודה ו/או טיפול כושל בליקויים ו/או קשיים בקבלת שירות ו/או חוסר זמינות ו/או אי ציות להוראות המזמין ו/או הפיקוח וכו'; וכן לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם השירותים נשוא המכרז.
- 15.5. כמו כן המזמין שומר על זכותו לפנות לאנשי קשר בפרויקטים אחרים שביצעו המציע ואנשי הצוות המוצעים על ידו, לרבות בהתאם לפרטי יצירת הקשר שנמסרו על ידי המציע במסגרת מסמכי המכרז, ולקבל מהם חוות דעת על המציע ואנשי הצוות. המזמין יהיה רשאי להביא חוות דעת אלת בחשבון ואף לפסול מציע אשר לגביו או לגבי אנשי הצוות היה לאנשי הקשר בפרויקטים הנ"ל ניסיון רע ו/או כושל ו/או שקיימת לגביהם חוות דעת שלילית על טיב עבודתם ו/או אי עמידתם בלוחות זמנים.
- 15.6. המזמין שומר על זכותו לפסול הצעה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז, במחיר שהוצע על ידו.
- 15.7. המזמין שומר על זכותו לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם השירותים נשוא המכרז.
- 15.8. בהגשת ההצעה מצהיר ומתחייב המציע כי הצעתו הוגשה ללא תיאום עם מציע אחר. המזמין שומר על זכותו לפסול הצעה/הצעות המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, כי הינה בתיאום בין מציעים.
- 15.9. המזמין יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם בבקשה למתן הבהרות ביחס להצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה.
- 15.10. קבע בית משפט כי נפל פגם בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה מציע במכרז ובמקומו זכה מציע אחר, יהא זכאי המציע לקבל מהמזמין, עקב אי זכייתו, אך ורק פיצויים עבור הוצאות מוכחות שהוציא בפועל בגין רכישת טפסי המכרז ובלבד שאלו לא יעלו על 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים). פרט לפיצויים אלה לא יהיה זכאי המציע לכל פיצוי אחר, בגין הוצאות, הפסדים או אבדן רווח, אשר נגרמו לו לטענתו, כתוצאה מפגם בהליכי המכרז והוא מוותר ומוחל בוותור סופי ומוחלט על כל תביעה ו/או טענה בגין הוצאות, הפסדים או אבדן רווח כאמור.

- 15.11. קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב המציע שזכה, מיד עם הודעת המזמין, לפעול בהתאם להוראות המזמין לרבות להפסיק את עבודתו עפ"י החוזה שנחתם עמו עפ"י המכרז ולאפשר למזמין למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות במכרז עפ"י קביעת בית המשפט המוסמך. במקרה כזה, לא ישלם המזמין למציע דבר זולת התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד הפסקת העבודה, בכפוף לתנאי החוזה, ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות או דרישות מכל סוג שהוא כלפי המזמין ו/או מי מטעמו, בכל הקשור למכרז, אופן ניהולו, הזכייה בו וכיו"ב, וכן בקשר עם החוזה שנכרת בעקבותיו ו/או בקשר עם כל חוזה אחר שיחתם ע"י המזמין בקשר עם מכרז זה.
- 15.12. כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לתוצאות ההליך.

בכבוד רב,

הצהרת המציע:

אנו הח"מ, מאשרים כי קראנו ואנו מסכימים לכל התנאים וההוראות שבהזמנה זו ולכל תנאי המכרז.

חתימת המציע (חתימת מורשי החתימה וחותמת):

נספח א'

הצעת המחיר

(יש להגיש במעטפה נפרדת – בשני עותקים)

הנני מתכבד להגיש את הצעתי:

ההנחה המוצעת (כהגדרתה בסעיף 3.1 להזמנה להציע הצעות):

% _____ במילים: _____ אחוזים.

*הסכומים ללא מע"מ

יודגש, כי המכרז כפוף לאישור תקציבי. ככל שלא יאושר התקציב או חלקו, רשאית תהא המועצה לבצע חלק מן העבודות או לא בכלל בהתאם לתקציב המאושר.

תאריך: _____

שם המציע: _____

שמות החותמים: _____

חתימה וחותמת: _____

נספח ב'

תצהיר – פרטי ניסיון מקצועי של המציע והצוות המוצע

לכבוד

המועצה המקומית מזכרת בתי ("המזמין")

א.ג.נ.,

**הנדון: הצעה למכרז מס' 1/2026 למתן שירות רב תחומי
באמצעות מנהל פרויקטים בתכנית מס' 453-0897736**

הנני מגיש בזה את הצעתי למתן השירותים הנדרשים במכרז שבנדון ומצהיר ומתחייב בזאת:

1. אני מצהיר בזאת כי הבנתי את האמור במכרז על כל המסמכים והנספחים שבו וכי בהתאם לכך אני מגיש את הצעתי זו.
2. אני מסכים לכל האמור במכרז, במסמכיו ובנספחיו, הנני מצהיר כי לא יהיו לי כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה, על מסמכיהם ונספחיהם.
3. הנני מצהיר כי בידי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע ההתחייבויות על פי תנאי הצעה זו.
4. הריני מצהיר על אנשי הצוות אשר מפורטים בהצעה זו וכי הם אלה אשר יבצעו את השירותים באופן אישי ואין אפשרות להחליפם אלא באישור מראש ובכתב של המזמין.
5. הריני מאשר כי המזמין או מי מטעמו יהיה רשאי לראיין ולבדוק ולהשתמש בכל שיטה הנראית לו לבדיקת איכות וניסיון המציע ואנשי הצוות המוצעים, וכי אני מאשר למזמין או מי מטעמו לבצע את כל הבדיקות הקשורות והכרוכות בכך.
6. אני מצהיר כי כל הנתונים אודות המציע ואנשי הצוות מטעם המציע הכלולים בהצהרה זו ובכל מסמכי ההצעה, נבדקו על ידי והם נכונים ומדויקים.
7. **נתונים על המציע**

להלן נתונים על המציע וניסיונו (לעניין תנאי הסף – סעיפים 4.2 להזמנה להציע הצעות; וניקוד האיכות – סעיף 6.5 להזמנה):

אני מצהיר כי המציע עומד בתנאי הסף הקבוע בסעיף 4.24.2 להזמנה להציע הצעות (להלן: "ההזמנה") ובכלל זה למציע יש ניסיון בניהול עבודות תכנון וניהול ופיקוח על עבודות פיתוח של שכונות / אתרים למגורים בתקופה ובהתאם להיקף הנדרשים בסעיף 4.2 להזמנה.

להלן פרטים על פרויקטים של פיתוח המוכיחים ניסיון של המציע כנדרש בתנאי הסף הקבוע בסעיף 4.24.2 להזמנה ולעניין ניקוד האיכות לפי סעיף 6.5 להזמנה:

לעניין סעיף 4.2.1 – ניהול הקמת שכונת מגורים :

1. תיאור כללי של הפרויקט : _____	

ישוב / שכונה / מתחם :	לקוח :
איש קשר - לקוח : שם :	תפקיד :
טל' נייד :	
התקופה בה המציע ניהל את הפרויקט : מ- עד-	
מס' יח"ד* במתחמי הפרויקט שפיתוחם נוהל ע"י המציע :	
ההיקף הכספי של העבודות שנוהלו ע"י המציע במסגרת הפרויקט :	
מספר יחידות הדיור אשר אוכלסו בפועל : _____	
סכום חשבונות מצטברים בפרויקט : _____	

* מס' יח"ד לא כולל יחידות מגורים במבנים המיועדים לתעסוקה או לשימושים ציבוריים כגון בתי חולים, בתי סוהר, דיור מוגן, מתחמי מלונאות ונופש וכיו"ב.

לעניין סעיף 4.2.2 – פרויקט עירוני :

2. תיאור כללי של הפרויקט : _____	

ישוב / שכונה / מתחם :	לקוח :
איש קשר - לקוח : שם :	תפקיד :
טל' נייד :	
התקופה בה המציע ניהל את הפרויקט : מ- עד-	
ההיקף הכספי של העבודות שנוהלו ע"י המציע במסגרת הפרויקט :	
הפרויקט כלל העתקת תשתיות : (כן/לא)	
הפרויקט כלל הנחת תשתיות חדשות : (כן/לא)	
הפרויקט כלל הסדרי תנועה : (כן/לא)	
הפרויקט בוצע במרקם עירוני בנוי (כן/לא)	
יש לצרף אישור מסירה מאת המזמין	

** יש לשכפל מילוי טבלה זו לטובת פירוט רלבנטי לקבלת ציון איכות

נתונים על הצוות המוצע

להלן נתונים על הצוות המוצע וניסיונו (לעניין תנאי הסף – סעיף 4.3 להזמנה להציע הצעות; וניקוד האיכות – סעיף 5.56.5 להזמנה):

7.1. ראש צוות הניהול ההנדסי והפיקוח

להלן נתונים על ראש צוות הניהול המוצע (לעניין תנאי הסף – סעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. 4.3.1 להזמנה להציע הצעות; וניקוד האיכות – סעיף 6.55.5 להזמנה):

שם:	מהנדס אזרחי / אדריכל משנת:
ראש צוות הניהול המוצע הינו שותף / מנכ"ל / סמנכ"ל במציע [מחק את המיותר]	
☐ מצ"ב תעודות השכלה.	
☐ מצ"ב תעודות הסמכה (רישום בפנקס מהנדסים ואדריכלים וכו').	
☐ מצ"ב המלצות על ראש צוות הניהול המוצע.	

אני מצהיר כי ראש צוות הניהול הנ"ל היה מעורב החל משנת 2016 ב-פרויקט אחד לפחות של עבודות פיתוח של תשתיות ציבוריות עירוניות של שכונות ו/או מתחמי מגורים, ובמועד הגשת ההצעה במכרז מתקיים לגבי הפרויקט כל התנאים הבאים במצטבר:

- הפרויקט הוא בהיקף כספי מצטבר של לפחות 20 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ);
- הפרויקט כולל לפחות 500 יח"ד ו/או שווי"ע יח"ד
- הפרויקט הגיעו לשלב אכלוס של לפחות 75% מיח"ד
- במהלך 10 השנים האחרונות אושר לשני פרויקטים לפחות חשבון חלקי מצטבר בגין הביצוע בהיקף כספי של לפחות 90% מהיקף החוזה; להלן פרטים ואסמכתאות לגבי פרויקטים כאמור:

1.	תיאור כללי של הפרויקט:
	ישוב / שכונה / מתחם:
	לקוח:
	איש קשר - לקוח: שם:
	תפקיד:
	טל' נייד:
	התפקיד שמילא ראש הצוות המוצע בפרויקט:
	התקופה שבה ראש הצוות המוצע היה מעורב בפרויקט: מ- עד-
	השלב אליו הגיע הפרויקט:
	מס' יח"ד* בפרויקט:
	ההיקף הכספי של הפרויקט:
	מועד אישור חשבון בהיקף של לפחות 90% מהחוזה:
	☐ מצ"ב חשבון מאושר בהיקף כספי של לפחות 90%.
	מועד איכלוס בנייני המגורים בהיקף 75% ממספר יחידות הדיור:
	מס' יח"ד שאוכלסו בפועל:

* מס' יח"ד לא כולל יחידות מגורים במבנים המיועדים לתעסוקה או לשימושים ציבוריים כגון בתי חולים, בתי סוהר, דיור מוגן, מתחמי מלונאות ונופש וכיו"ב.
 ** יש לשכפל מילוי טבלה זו לטובת פירוט רלבנטי לקבלת ציון איכות

אני מצהיר כי ראש צוות הניהול הנ"ל היה מעורב החל משנת 2016 בניהול פרויקט הנדסי בהיקף של לפחות 20 מיליון ₪ אשר הסתיים ונמסר למזמין, הפרויקט במרקם עירוני בנוי כמפורט להלן:

2. תיאור כללי של הפרויקט: _____	

ישוב / שכונה / מתחם:	לקוח:
איש קשר - לקוח: שם:	תפקיד:
טל' נייד:	
התקופה בה המציע ניהל את הפרויקט: מ- עד-	
ההיקף הכספי של העבודות שנוהלו ע"י המציע במסגרת הפרויקט:	
הפרויקט כלל העתקת תשתיות: (כן/לא)	
הפרויקט כלל הנחת תשתיות חדשות: (כן/לא)	
הפרויקט כלל הסדרי תנועה (כן/לא)	
הפרויקט בוצע במרקם עירוני בנוי (כן/לא)	
יש לצרף אישור מסירה מאת המזמין	

הצהרת ראש צוות הניהול ההנדסי והפיקוח המוצע

אני מצהיר כי כל המידע לגביי כמפורט בסעיף 7.1 זה לעיל הינו נכון ומדויק.

שם וחתימה של ראש צוות הניהול המוצע: _____

8. הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתקופה ומחייבת לתקופה הקבועה במסמכי המכרז.

שם המציע: _____

תיאורו (חברה, שותפות או אחר) נא לפרט: _____

ת.ז. / ח.פ.: _____/_____

כתובת: _____

טלפון: _____

דוא"ל: _____.

חתימות: _____.

תאריך: _____.

אישור עו"ד:

אני הח"מ עו"ד _____ מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י ה"ה _____
ת.ז. _____ ו- _____ ת.ז. _____ המוסמכים מטעם המציע לחתום על
מסמכי המכרז.

חתימה

חותמת

תאריך

נספח ב1

תנאי סף למנהלי פרויקט תשתיות ומבני ציבור ומפקחים על פיתוח תשתיות ובניית מבני ציבור – התחייבות המזמין

אנו מתחייבים שבמסגרת מתן השירותים על ידנו בהתאם למכרז 1/2026 לניהול פרויקט במתחם התחדשות עירונית אליהו, במזכרת בתיה, תוכנית 453-0897736, יועמדו על ידנו אנשי צוות לתפקידים של מנהל פרויקט תשתיות, מנהל פרויקט מבני ציבור, מפקח על פיתוח תשתיות ומפקח על בניית מבני ציבור, כמפורט להלן:

1. מנהל פרויקט מבני ציבור - התנאים הנדרשים:

- א. מהנדס אזרחי/בניין הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
 - ב. בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במהלך 5 השנים האחרונות (החל משנת 2019) בניהול תכנון וניהול ביצוע של כל סוגי מבני הציבור הבאים לכל הפחות:
 1. בית ספר יסודי של 18 כיתות לימוד;
 2. מעון יום או גן ילדים של 3 כיתות לפחות;
 3. מתנ"ס אחד בשטח בנוי של לפחות 600 מ"ר או אולם ספורט של לפחות 250 מקומות ישיבה או בית כנסת אחד בשטח בנוי של לפחות 300 מ"ר;
 - ג. בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במהלך 5 השנים האחרונות (החל משנת 2019) בעבודה מול משרד החינוך ומשרד הכלכלה/הרווחה בכל הקשור לאישור פרוגרמות לבתי ספר, כיתות גן ומעונות יום.
2. **מפקח ראשי על פיתוח תשתיות** - מהנדס או הנדסאי אזרחי/בניין הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בפיקוח על ביצוע עבודות פיתוח תשתיות.
3. **מפקח ראשי על בניית מבני ציבור** - מהנדס או הנדסאי אזרחי/בניין הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בפיקוח על ביצוע עבודות בניית מבני ציבור.
- פרטי כל אחד מאנשי הצוות יועברו לאישורכם 60 יום מראש לפני תחילת מתן השירותים על ידו.

המציע

נספח ד'

אישור רו"ח על כך שהמציע אינו נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת

רגל*

לכבוד

המועצה המקומית מזכרת בתיה ("המוזמין")

הנדון: אישור שאינכם נמצאים בהקפאת הליכים, כינוס נכסים, פירוק או פשיטת רגל

לבקשתכם וכרואה החשבון שלכם הרינו לאשר כי על פי הידוע לי לא תלויה ועומדת כנגדכם בקשה להקפאת הליכים ו/או כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל ואינכם מצויים באיזה מההליכים כאמור.

תאריך: _____

_____ חתימת וחותמת רו"ח

* ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.

נספח ה'

אישור עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע

לכבוד

המועצה המקומית מזכרת בתיה ("המזמין")

הנדון: אישור זכויות חתימה

אני הח"מ, _____ עו"ד / רו"ח**, המשמש כעו"ד / רו"ח** של המציע:
(שם ומס' תאגיד), מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי זה מצורף לה חתמו ה"ה
_____, וכי חתימת ה"ה _____ ביחד עם
חתימת _____, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את
המציע לכל דבר ועניין.

תאריך: _____
חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח

*ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר.
** נא מחקו את המיותר.

נספח ו'

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים

1. אני הח"מ _____ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 * / רואה חשבון * / יועץ מס*, מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:

_____ מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם

שם _____

א. מנהל*/ פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.

ב. נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

2. אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

3. תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____ **.

תאריך _____

חתימה _____

מס' רשיון _____

שם _____

נספח ז'נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות

אני הח"מ _____ הנושא ת.ז. מס' _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן - הנני נותן תצהירי זה בשם _____ (להלן: "המציע"), שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המועצה המקומית מזכרת בתיה (להלן: "המוזמין") במכרז מספר 1/2026 למתן שירות ניהול פרויקט במתחם התחדשות עירונית – אליהו, מזכרת בתיה – תכנית מס' 453-0897736, אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

1. הנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו/או למציע במכרז: (נא לסמן ב- x את התיבה הרלוונטית)

☐ המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי בעלי המניות שלו ו/או מי ממורשי החתימה שלו, לא הורשעו, בעבירה פלילית שיש עימה קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ו/או בעבירות מרמה וזאת בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז נשוא תצהיר זה.

☐ המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי בעלי המניות שלו ו/או מי ממורשי החתימה שלו, הורשעו, בעבירה פלילית שיש עימה קלון ו/או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ו/או בעבירות מרמה וזאת בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז נשוא תצהיר זה.

לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים -

'בעל זיקה', מי שנשלט על-ידי תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם - גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל שליטה בו.
'שליטה', כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.

2. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

המצהיר

אישור עורך-דין

הנני מאשר כי היום _____, הופיע/ה מר/גב' _____ הנושא/ת ת.ז. מס' _____ בפני עוה"ד _____, מרחוב _____, ולאחר שהוזהרתי/הם כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפני.

חתימה וחותמת עו"ד

נספח ח'

נוסח תצהיר בדבר היעדר עבירות לפי חוק עובדים זרים

נוסח תצהיר בדבר היעדר עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א - 1991 (להלן במסמך זה - חוק העסקת עובדים זרים) והיעדר עבירות לפי חוק שכר מינימום (תיקון מספר 3, התשס"ב - 2002) (להלן במסמך זה - חוק שכר מינימום).

אני הח"מ _____ הנושא ת.ז. מס' _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן –

1. הנני נותן תצהירי זה בשם _____ (להלן: "המציע"), שהוא הגוף המבקש להתקשר עם מועצה מקומית מזכרת בתיה (להלן: "המזמין"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
2. הנני מצהיר בזאת, כי אנוכי וכל בעל זיקה למציע במכרז (יש לסמן X בתיבה המתאימה) -
 - ☐ לא הורשעו בפסק - דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר 1 בינואר 2002 לפי חוק העסקת עובדים זרים בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתו למכרז.
 - ☐ הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי 1 בינואר 2002 לפי חוק העסקת עובדים זרים בפסקי דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים, לפחות, ממועד ההרשעה האחרונה.
3. הנני מצהיר בזאת, כי אנוכי וכל בעל זיקה למציע (יש לסמן X בתיבה המתאימה) -
 - ☐ לא הורשעו בפסק - דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתו למכרז.
 - ☐ הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום בפסקי - דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים, לפחות, ממועד ההרשעה האחרונה.
4. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
 - ☐ למעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים -
 - ☐ 'בעל זיקה', מי שנשלט על - ידי תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם - גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשלטת בעל שליטה בו.
 - ☐ 'שליטה', כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.

המצהיר

אישור עורך-דין

הנני מאשר כי היום _____, הופיע/ה מר/גב' _____ הנושא/ת ת.ז. מס' _____, בפני עוה"ד _____, ולאחר שהוזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפני.

עורך - דין (חתימה וחותמת)

נספח ט'נוסח תצהיר בדבר התחייבות המציע לקיום חוק שיוויון לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

אני הח"מ _____ ת.ז. _____
 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציע (להלן: "המציע") במסגרת מכרז מס' 1/2026 למתן שירות ניהול פרויקט במתחם התחדשות עירונית, אליהו, תכנית מס' 453-0897736 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן x במשבצת המתאימה):

- ☐ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 לא חלות על המציע.
☐ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- ☐ המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.
☐ המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

- ☐ המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
☐ המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

_____	_____	_____
חתימה וחותמת	שם	תאריך

אישור עורך דין

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהוזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____	_____	_____
חתימה וחותמת	מס' רישיון	תאריך

נספח י'

הנדון: תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשות

1. אני הח"מ מצהיר בזאת כי המזמין הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 - 1.1 סעיף 122 א'(א) לפקודת העיריות [נוסח חדש], הקובע כדלקמן:

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהון או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה, לעניין זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".
 - 1.2 כלל 12(א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, "חבר מועצה" - חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו (ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 1(1)(ב) ו-1(2)(ב))."
 - 1.3 סעיף 174(א) לפקודת העיריות [נוסח חדש] הקובע כי:

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן-זוג או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
2. בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 - 2.1 בין חברי מליאת מועצה מקומית מזכרת בתיה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.
 - 2.2 אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהון או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 - 2.3 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.
 - 2.4 ידוע לי כי המזמין יהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 - 2.5 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
 - 2.6 אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122 א'(3) לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העיריה ברוב של 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי ס' 122 א'(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

שם המציע: _____

_____ חתימת המציע

נספח י'(1)שאלון לאיתור ניגוד עניינים**חלק א' – תפקידים וכהונות פרטים אישים**

מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה
ישוב	רחוב	מס' בית	מס' דירה
טלפון עבודה	טלפון בבית	טלפון נייד	כתובת דואר אלקטרוני

2. תפקידים ועיסוקים

פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים קודמים בארבע השנים האחרונות ולרבות כשכיר, כעצמאי, כנושא משרה בתאגיד, כקבלן, כמפעיל וכד'. יש להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג (חברה, שותפות, עמותה (כיו"ב) וכן לתפקידים בשכר או בהתנדבות (ציין במפורש לגבי תפקידים בהתנדבות).

1.	שם המעסיק	תחומי הפעילות של המעסיק	כתובת המעסיק
	התפקיד ותחומי האחריות	תאריך העסקה	
2.	שם המעסיק	תחומי הפעילות של המעסיק	כתובת המעסיק
	התפקיד ותחומי האחריות	תאריך העסקה	
3.	שם המעסיק	תחומי הפעילות של המעסיק	כתובת המעסיק
	התפקיד ותחומי האחריות	תאריך העסקה	
4.	שם המעסיק	תחומי הפעילות של המעסיק	כתובת המעסיק
	התפקיד ותחומי האחריות	תאריך העסקה	
5.	שם המעסיק	תחומי הפעילות של המעסיק	כתובת המעסיק
	התפקיד ותחומי האחריות	תאריך העסקה	

3. תפקידים ציבוריים

פירוט תפקידים בשירות הציבורי (כהונות ציבוריות : שלא צוינו בסעיף 2 לעיל). יש להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים בארבע השנים האחרונות.

הגוף	התפקיד	תאריכי מילוי התפקיד

4. חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין ציבוריים ובין שאינם ציבוריים. יש להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות בארבע השנים האחרונות

שם התאגיד/רשות/גוף	תחום העיסוק	תאריך	סוג הכהונה	פעילות בדירקטוריון מיוחדת

סיום הכהונה	תחילת הכהונה				

1. דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני – יש לפרט גם שמות בעלי המניות אשר מונית על-ידם.

2. כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים.

5. קשר לפעילות המועצה

האם יש או היו לך או לגוף שאתה בעל עניין בו זיקה או קשר שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות המועצה בה אתה מועמד לעבוד או לגופים הקשורים אליה (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבאחריות המועצה / מינהל / אגף / יחידה בהם אתה מועמד לעבוד או לגופים אחרים שהמועצה קשורה אליהם)?

יש להתייחס לזיקות וקשרים נוכחים לזיקות קשרים בארבע השנים האחרונות ולצין כל זיקה או קשר באופן מפורט. "בעל עניין" בגוף - לרבות מי שיש לו אחזקות כגוף ו/או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או מפעיל חיצוני לו אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, בתאגידים הנסחרים בבורסה.

לא ☐ כן ☐ נא פרט :

(3) חוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שראשי למנות דירקטור אחד או יותר הדירקטורים של התאגיד או כמנהלו הכללי או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או ראשי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פיסקה זו –

(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.

(ב) המחזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים.

לעניין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46 או כנאמן להקצאות מניות לעובדים כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה. חברה בת של תאגיד למעט חברת רישומים.

6. פירוט תפקידים כאמור בסעיפים 2-5 לעיל לגבי קרובים (יש להתייחס לתפקידים בהווה בלבד).

יש לפרט שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית (את הפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל (כגון: כאשר בן זוג חבר דירקטוריון יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת שלו בדירקטוריון.

קרוב – בן / בת זוג, הורה צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

7. זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד

האם אתה ומי שאמורים להיות ממונים עליך במישרין או בעקיפין או כפופים לך בתפקיד אליו אתה מועמד מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים:

האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות:

8. תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים.

האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד.
קרוב – בן/בת זוג הורה צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
☐ לא ☐ כן נא פרט :

9. תפקידים עיסוקים כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על תפקידים ועיסוקים כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים אליהם התבקשת להתייחס בשאלות לעיל או של מקורביך (בכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים) שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?
יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה
יש להתייחס במיוחד לנושאים עליהם נשאלת בסעיפים 1-8 לדוגמא תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים וקשר שיש להם לפעילות המועצה.
☐ לא ☐ כן נא פרט :

10. פירוט קורות חיים ועיסוקים

יש לצרף בנפרד קורות חיים בעברית מעודכנים ליום מילוי השאלון, הכוללים השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה כולל תאריכים.

חלק ב' – נכסים ואחזקות

11. אחזקות במניות

פירוט אחזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך. אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק לניירות ערך, התשכ"ח - 1968 בתאגידים הנסחרים בבורסה.
"קרוב" - בן/בת זוג הורה, צאצא, ומי שסמוך על שולחנך.

שם התאגיד/הגוף	שם המחזיק (ככל שהמחזיק אינו מועמד)	% אחזקות	תחום עיסוק התאגיד/הגוף

(4) חוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו הכללי מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או מנהלו הכללי או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו לענין פיסקה זו

(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.

(ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים.

לענין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46 (א) 2 או כנאמן להקצאת מניות לעובדים כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה

חברת בת של תאגיד למעט חברת רישומים

12. נכסים שאחזקתם מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם קיימים נכסים אחרים שבבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?
"קרוב" - בן/בת זוג הורה, צאצא, ומי שסמוך על שולחןך.
☐ לא ☐ כן **נא פרט :**

13. חבות כספית בהיקף משמעותי

האם אתה קרוביך או מי משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות כלשהם?
"קרוב" - בן/בת זוג הורה, צאצא, ומי שסמוך על שולחןך.
☐ לא ☐ כן **נא פרט :**

14. נכסים אחרים שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על נכסים אחרים שלא פורטו לעיל, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?
 יש להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך ושל מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים), של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך בעלי עניין בהם.
יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
"בעל עניין" – לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או מפעיל חיצוני לו.

☐ לא ☐ כן **נא פרט :**

חלק ג' – הצהרה

אני הח"מ מצהיר בזאת כי:

- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי הם מלאים נכונים ואמתיים.
- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה בקשר לעצמי לקרובי ולמקורבי הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה בו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.
- מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד.
- אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של הנותן השירותים המשפטי של המועצה בנושא.
- אני מתחייב כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון זה או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ בנותן השירותים המשפטי למועצה ואמסור לו המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו.

חתימה

מספר זהות

שם מלא

תאריך

נספח יא'

הסכם

אשר נערך ונחתם ב _____ ביום _____ בחודש _____ שנת 2026

בין : מועצה מקומית מזכרת בתיה
מרחוב שדרות אליהו 4, מזכרת בתיה
(להלן : "המזמין")

מצד אחד;

לבין : _____ בע"מ, מס' תאגיד _____
מ _____,
באמצעות המורשים לחתום בשמה כדין.
ר- _____
(להלן : "נותן השירות")

מצד שני;

הואיל:

והמזמין פועל עבור הרשות המקומית לשם מימוש תוכנית התחדשות עירונית מתחם אליהו לרבות כל התשתיות והעבודות הציבוריות הנדרשים לטובת הקמת המתחם ;

והואיל:

והפרוייקט (כהגדרתם להלן) אושר סטטוטורית ע"י מוסדות התכנון ;

והואיל:

ובכוונת הרשות המקומית לבצע העבודות הציבוריות כנגד גביית היטלי פיתוח מיזמי הבנייה.

והואיל:

ונותן השירות זכה במכרז ;

והואיל:

ונותן השירות מסכים לנהל את הפרוייקטים או כל חלק מהם ולספק את כל השירותים הנדרשים במכרז בהתאם לתנאי חוזה זה לרבות על פי נספח יא'(1) לחוזה ;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

1. פרשנות ונספחים

- 1.1. המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו.
- 1.2. כותרות הסעיפים בהסכם זה משמשות לצרכי נוחיות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות התניות בהסכם.
- 1.3. בהסכם זה :

"הרשות המקומית" – מועצה מקומית מזכרת בתיה (להלן : "המועצה"), ו/או המזמין ;

"המנהל מטעם המזמין" - מנכ"ל המועצה ו/או מי מטעמו ;

"השירותים" – כל השירותים והעבודות שעל נותן השירות לספק ו/או לבצע כמפורט בהסכם זה ובנספחיו, לרבות כאמור בנספח יא'(1) ;

"מתחמי הסכם הפיתוח" - השטחים/המתחמים הכלולים בתכניות עליהן יחול הסכם הפיתוח ;

"הפרוייקט/הפרוייקטים" - פרויקט או פרוייקטים, לפי העניין, שייכללו בהסכם הפיתוח לרבות פיתוח תשתיות והקמת מבני ציבור בשכונות מגורים, שטחי מסחר ותעסוקה ושטחי ציבור, וכן פרוייקטים של הקמת תשתיות העל הנוספות להסכם הפיתוח ;

"מבני ציבור" - כל סוגי מבני הציבור לרבות מוסדות חינוך ומבני ציבור רשות ;

1.4. האמור ביחיד גם ברבים וההפך, האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע ההפך.

1.5. מועדים וזמנים בהסכם זה הינם לפי הלוח הגרוגריאני.

2. הצהרות נותן השירות

נותן השירות מצהיר בזאת כי:

2.1. הוא קיבל הסבר מפורט לגבי דרישות המזמין, אשר לשם עמידה בהן נשכרו שירותיו, יש לו את הידע, היכולת, המיומנות, האמצעים, ההסמכות וההרשאות, ככל שנדרשות לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה והוא מסוגל ומתכוון לקיים ברמה מקצועית גבוהה.

2.2. הוא בעל ניסיון במתן שירותים מהסוגים ובהיקפים האמורים בהסכם זה וברשותו כח האדם המקצועי והמיומן והציוד הדרושים בהיקף נאות המאפשר לו ליתן את השירותים ולמלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.

2.3. מנהליו וכל אחד מחברי הצוות המקצועי שיטפל בפרויקט, הינם מוסמכים על פי הדין בתחום התמחותם ומורשים על פי הדין לעסוק במתן השירותים והינם בעלי השכלה, ניסיון וכישורים כנדרש לצורך מתן השירותים.

2.4. הוא יספק את השירותים במועדים כאמור בהסכם זה.

2.5. כי בדק את כל הנושאים והמסמכים הרלוונטיים הקשורים למתן השירותים, הן אלה הקשורים לרשות המקומית והן אלה הקשורים לרשויות התכנון וכל רשות מוסמכת אחרת רלוונטית לרבות, מסמכי תכנון, חוזים, הוראות החלות על המזמין ו/או הרשות המקומית ו/או מתחמי הסכם הפיתוח; תשתיות העל הנוספות להסכם הפיתוח ו/או הפרויקט ו/או ניהולו וכן מצבם הפיסי של המתחמים הנ"ל.

2.6. הוא קרא את כל תנאי הסכם זה ודרישותיו, הבין אותם, והוא מתחייב לבצע את העבודה על חלקיה ובהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בהסכם זה ובהתאם להנחיות איש הקשר או מי מטעם המזמין כפי שיהיו מעת לעת בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון המזמין ובמועדים הנדרשים, הכול בכפוף להוראות הסכם זה.

2.7. הוא מכיר את הנהלים והמסמכים המקצועיים הנגעים לתכנון לרבות תיאום תכנון, עריכת אומדני עלויות ליווי יזמי הבנייה, ניהול הביצוע והפיקוח על הביצוע של פיתוח תשתיות (לרבות תשתיות-על) ושל מבני ציבור, של המזמין, רמ"י, משרד הבינוי והשיכון, משרד החינוך, משרד הכלכלה, נתיבי ישראל וכל גורם ממשלתי רלבנטי אחר וכי יפעל לפיהם ולפי שינויים, עדכונים והתאמות ככל שיחולו בהם.

2.8. ידוע לו שהאחריות לטיב השירותים, לרבות לטיב התוצרים שהוכנו ויוכנו על ידו, חלה עליו.

2.9. כי למרות שהמזמין מעסיק ו/או יעסיק מתכננים ו/או יועצים ו/או מהנדסים ו/או קבלנים ו/או בעלי מקצוע אחרים, וכי למרות שעשויים להיות למזמין ולנציגיו היכולת לפקח ולבקר את פעולותיו של נותן השירות, הרי שאין בכל אלה כדי לגרוע מאחריותו המקצועית לטיבם ואיכותם של השירותים והתוצרים שבאחריותו.

2.10. כי ידוע לו כי הסכם זה מתייחס לפרויקטים שונים שעשויים להתבצע בשלבים או לא להתבצע כלל ו/או ייתכן שניהול התכנון ו/או הביצוע שלהם יועבר על ידי המזמין לאחרים, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, בהתאם לצרכי הפרויקט ולנסיבות העניין לרבות המצב התכנוני/סטטוטורי של כל אחד מהפרויקטים, מגבלות תקציביות ותכנוניות, קצב היתרים של יזמי הבנייה וכיו"ב.

2.11. כי חלה עליו האחריות המלאה לוודא ולדאוג לעמידה במטלות במלואן ובמועדן הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע של העבודות, וכי אין באישור שניתן על ידי המזמין לתכניות העבודה בכדי לגרוע מאחריותו זו או מאחריותו להשלים את מתן השירותים במלואם ובמועדם כאמור בהסכם זה.

2.12. כי ידוע לו שאין באמור בהסכם זה או מכוחו או בכל הודעה שניתנת על פיו או במסגרת ביצועו, כדי

לשחרר את נותן השירות מכל חובה הכתובה בדין.

- 2.13. כי ידוע לו כי התמורה הנקובה בהסכם זה ו/או לפיו הינה ממצה וסופית וכי היא לא יהיה זכאי לכל תמורה אחרת זולתה מכל סוג שהוא, אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה.
- 2.14. כי ידוע לו שהמזמין כפוף לכללי המשפט הציבורי ולהוראות הדין הרלוונטיות. נותן השירות מקבל על עצמו לנהוג במתן השירותים עבור המזמין לפי כללים אלה.
- 2.15. כי זולת התמורה לפי הסכם זה, הוא לא קיבל ולא יקבל שום תמורה או הענקה מכל סוג ומין שהם, במישרין או בעקיפין, הקשורים לחוזה זה, אלא באישורו בכתב ומראש של המזמין.
- 2.16. כי יודיע למזמין בכתב, מיד בעל פה ובדואר אלקטרוני ולכל המאוחר תוך 48 שעות על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה של אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא ו/או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים.
- 2.17. כי הסכם זה נחתם על ידי נותן השירות באמצעות המוסמכים לחתום, להתחייב ולפעול בשמו ומטעמו.
- 2.18. כי ידוע לו שהמזמין התקשר עמו בהסכם זה, בין היתר, על בסיס הצהרותיו דלעיל והוא מתחייב כי הצהרותיו אלה יעמדו בתוקפן כל תקופת ההסכם.

3. השירותים וביצועם:

נותן השירות מתחייב בזאת כי:

- 3.1. נותן השירות מתחייב לספק ולבצע את השירותים כמפורט בהסכם זה לרבות **נספח יא(1)** וכן, לפי העניין, בהתאם לנהלי רמ"י, משרד הבינוי והשיכון, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, משרד החינוך, משרד הכלכלה, נתיבי ישראל, מקורות, נתג"ז, חח"י וכל רשות וגורם ממשלתי רלוונטי אחר ועל פי הנחיות המזמין בכתב.
- 3.2. ידוע לנותן השירות ומוסכם עליו כי יכול והעבודות, כמו גם השירותים, לא יבוצעו ב"מנה" אחת כי אם בשלבים, וכי למזמין שיקול דעת באשר לשלבויות הביצוע. בכל מקרה לא ישולמו בגין השלבויות כל תמורה ו/או תקורה ו/או פיצוי על ניהול מתמשך ו/או התמשכות העבודות ונותן השירות מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות המקומית בקשר לכך.
- 3.3. המזמין רשאי להורות, בכל עת, על הקטנה בהיקף השירותים המוזמנים מנותן השירות ולנותן השירות לא תהיה כל טענה ו/או תביעה מכל סוג ומין שהוא בנוגע לכך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות ההסכם הנוגעות לשינויים ותוספות ומהוראות ההסכם בנוגע להשעיית ההסכם אלו לביטולו.
- 3.4. במקרה שהמזמין ימשיך בביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו באמצעות גורם אחר נותן השירות מתחייב להעביר למזמין את כל החומרים והמסמכים הנדרשים להמשך ביצוע הפרויקט באופן רציף וללא עיכובים.
- 3.5. נותן השירות מתחייב לספק למזמין את השירותים, החל משלב התכנון ועד להשלמתן הסופית והגמורה של העבודות ומסירת העבודות למזמין ולרשות המקומית או למי מטעמה, והכל על פי המפורט בהסכם זה על נספחיו.
- 3.6. למען הסרת ספק מובהר בזאת, כי הנתונים הקיימים במועד חתימת הסכם זה בנוגע ללוח הזמנים לביצוע הפרויקט ועלות הביצוע המשוערת, הינם ראשוניים בלבד, עשויים לחול בהם שינויים ואף שינויים מהותיים, ואין כל מצג או התחייבות מצידו של המזמין באשר למשך ביצוע הפרויקטים בפועל או כל חלק מהם ובאשר לעלותם בפועל. התקשרותו של נותן השירות בהסכם זה נעשתה לאחר שבחן את המידע והנתונים ככל שהיו ידועים במועד החתימה ולאחר שהעריך ושקל בעצמו, מתוך הניסיון המקצועי, את המכלול השלם של השינויים שעשויים לחול במהלך ביצוע הפרויקטים לרבות האפשרות של התארכות משך הפרויקטים ועלייה בעלויותיהם.
- 3.7. מבלי לגרוע מהתחייבות נותן השירות כאמור בהסכם זה, נותן השירות יציג לאישורו של המזמין בתוך 30 ימים ממועד מסירת כל חלק מהפרויקט לטיפולו, תכנית עבודה לרבות "לוח גאנט", המפרט את הפעילויות הנדרשות לצורך מתן השירותים בשלב התכנון ובשלב הביצוע ואת משכי הזמן המוקצבים

לכל פעילות בשלב זה.

- 3.8. נותן השירות יבצע את כל השירותים והפעולות הקשורות ו/או כרוכות בהם לפי מיטב הנוהג המקצועי, במומחיות, במקצועיות ובדיוק הדרושים בהתאם לכל דין ולשביעות רצונו המוחלטת של המזמין ולשם כך ימלא אחר כל הוראותיו של המזמין, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בו אשר קשורות ונדרשות לבצוע השירותים עפ"י החוזה.
- 3.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא המזמין רשאי לקבוע מעת לעת אבני דרך, שלבי ביניים ותהליכים לביצוע השירותים, בין ככלל ובין למטרה מסויימת. מבלי לגרוע מהאמור, המזמין יהא רשאי לתת הוראות לנותן השירות בדבר קצב ביצוע השירותים, סדר ביצועם, שיטת הביצוע וכל הוראה אחרת הנוגעת לביצוע השירותים האמורים **בנספח יא(1)** להסכם זה, והכל מבלי לגרוע מהוראות סעיף 11 להסכם זה (על תתי סעיפיו).
- 3.10. נותן השירות מתחייב לא להתחיל בביצוע עבודה לשלב ביניים כלשהוא בפרויקט מבין שלבי הביניים שייקבעו מעת לעת על ידי המזמין, אלא אם פנה מראש ובכתב למזמין וביקש לקבל את אישורו להתחיל לבצע את העבודה על אותו שלב, והמזמין אישר בכתב לנותן השירות להתחיל בביצוע העבודה. להסרת ספק מובהר, כי נותן השירות לא יהא זכאי לקבלת תמורה עבור עבודה על שלב שלא אושר על ידי המזמין.
- 3.11. נותן השירות מתחייב לפעול בביצוע השירותים בהתאם לדין ובכלל זה על פי דיני התכנון והבניה, דיני המכרזים, הוראות ודינים בנושא בטיחות, תקנים, וכו'. נותן השירות יפעל בכל אלה תוך שיתוף פעולה עם המזמין, יקבל את הנחיותיו ויפעל על פיהן וזאת מבלי לגרוע מכל חובותיו ואחריותו לפי הסכם זה ומסמכיו ולפי כל דין.
- 3.12. נותן השירות יעביר למזמין לפי דרישתו או לפי הצורך, דו"חות וסטטוס חודשיים על התקדמות ביצוע השירותים ואופן ביצועם ולשם כך רשאי המנהל מטעם המזמין אף לבקר במשרדי נותן השירות, ונותן השירות מתחייב לאפשר ולסייע למנהל מטעם המזמין או מי מטעמו לבצע את הבדיקות בכל עת.
- 3.13. מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה ומסמכי המכרז בדבר סמכויותיו של המזמין, יהיה המזמין רשאי לדרוש בכל עת מנותן השירות כי ימציא לו פירוט נוסף ו/או השלמות לשירותים שניתנו ולתוצרים שהועברו לו ונותן השירות ימציא את הדרוש בפרק הזמן שיקבע לכך המזמין. אין באמור כדי לגרוע מסעיף 11 להלן (על תתי סעיפיו), ככל אשר נדרשו מנותן השירות שינויים ותוספות לעניין הסעיף האמור.
- 3.14. מובהר בזה כי נותן השירות מועסק בשל מומחיותו ואחריותו המקצועית. לאור זאת, מוסכם על הצדדים כי נותן השירות יהיה אחראי לכל השירותים שניתנו או היו צריכים להינתן על ידו ולכל התוצרים שהוכנו או היו צריכים להיות מוכנים על ידו עד להשלמת הפרויקט.
- 3.15. נותן השירות מצהיר כי ידוע לו שהמזמין פועל במסגרת לוח זמנים וכי אי עמידת נותן השירות בלוחות הזמנים שנקבעו לו להשלמת המשימות השונות, או איזו מהן, עלולה לגרום למזמין ולצדדים שלישיים נזקים ובכלל זה עיכוב בהיתרים של יזמי הבנייה, בבנייה, באכלוס וכו' ולפיכך יפעל נותן השירות ברמה מקצועית גבוהה על מנת שלא ייגרמו עיכובים כאמור.
- 3.16. נותן השירות מתחייב לפעול כמיטב יכולתו על מנת שיוכנו כתבי כמויות מדויקים ככל האפשר בנסיבות העניין ועל בסיס המידע שהיה בידי נותן השירות בעת הכנת כתבי הכמויות. נותן השירות מצהיר ומאשר שידוע לו שסטייה באומדנים עלולה לגרום לנזקים למזמין, בין אם האומדנים יהיו גבוהים מהעלויות בפועל ובין אם יהיו נמוכים מהן, ובכלל זה עלולה הסטייה לגרום לפגיעה בכלכליות הפרויקט ו/או באפשרות של המזמין לגבות כספים בגין עלויות הפיתוח של הפרויקט, ולפיכך התחייבותו של נותן השירות לפעול על מנת שהתכנון וכתבי הכמויות יהיו מדויקים ככל הניתן היא תנאי יסודי בהסכם.
- 3.17. נותן השירות מצהיר כי אם לשם ביצוע השירותים עליו לבוא בדין ודברים ו/או למסור מידע לרשות תכנון לפי דין או לחברים ברשות כזו או לרמ"י או למשהב"ש או למשרד החינוך או למשרד הכלכלה וכיוצא באלה גורמים שלטוניים, הוא יעדכן את המזמין מראש לגבי נושאים אלה ויפעל בתיאום מלא

איתו ועל פי הנחיותיו.

3.18. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הרי שאם קיים נותן השירות קשר, שיחה, דיון, פגישה או כל אופן אחר של החלפת דברים עם גורם תכנוני חיצוני או רשות תכנון לפי דין או חבר באחד מאלה או רמ"י, משרד הבינוי והשיכון, משרד החינוך, משרד הכלכלה, משרד הרווחה, משרד התחבורה, קק"ל או כל גורם שלטוני אחר, ידווח על כך בכתב בסמוך לאחר מכן למזמין.

3.19. המזמין יהא רשאי ליתן לנותן השירות הנחיות הנוגעות לביצוע השירותים על פי הסכם זה (להלן: "הוראות מחייבות"), אולם הוא לא יהיה מוסמך לאשר שינוי כלשהוא של הסכם זה או של נספחיו או ביצוע עבודה או מטלה כלשהיא בחריגה מהן שאינם על פי סעיף 11 להלן (על תתי סעיפיו). הוראה מחייבת כאמור תהא בכתב בלבד. מבלי לגרוע מהאמור מובהר בזה, כי לא יהיה בכוחו של מכתב, סיכום, מברק, דוא"ל ו/או שיחה של נותן השירות אל המזמין ו/או מי מטעמו כדי לשנות מהוראות מחייבות חתומות כמפורט בסעיף זה. עוד מובהר בזה, כי תוספות או שינויים להסכם זה, יערכו אך ורק על פי האמור בסעיף 11 להלן (על תתי סעיפיו) וכי לא יהיה כל תוקף לתוספות או שינויים שלא יערכו בדרך זה.

3.20. נותן השירות מחויב לבצע את הוראותיו של המזמין. סבר נותן השירות כי הוראה שקיבל כאמור עלולה להביא לפגיעה בבטיחות ו/או לעמוד בניגוד לדין ו/או לתקן ו/או לנוהל של גורם ממשלתי ו/או היא מהווה שינוי או תוספת להסכם זה, יודיע על כך נותן השירות ללא דיחוי למזמין בהודעה מפורטת בכתב, אשר תבאר את המשמעות האמורות של ההוראה וימנע מביצוע ההוראה עד לקבלת החלטה של המזמין.

3.21. נותן השירות ינהג בהגינות, בחריצות ובשקיפות, יהא אחראי לכך שהשירותים והתוצרים שיוכנו על ידו יעמדו לרשות המזמין באופן שלם, מלא, מדויק ומפורט וברמה מקצועית טובה, בהתאם להוראות הדין, לתקנים, הנחיות וכללים מקצועיים וכו'. נותן השירות יהא אחראי למתן השירותים כך שכל מרכיביהם ישולבו ליצירת מוצר באיכות הטובה ביותר, במסגרת לוח הזמנים שקבע לכך המזמין ועל פי הנחיותיו.

3.22. נותן השירות יפעל בכפיפות למזמין וישמש כיועצו המקצועי וכגורם מסייע, ככל שיידרש, לשם ניתוח הצרכים והתשומות הנדרשים מהמזמין לצורך יישום הפרוייקטים, והכל בהתאם להנחיות המזמין.

3.23. נותן השירות ישתתף בכל הדיונים שיקיים המזמין הקשורים ליישום הפרוייקטים.

3.24. נותן השירות יבצע כל תיאום שיידרש הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע, לרבות מול המזמין, הרשות המקומית, הגורמים הממשלתיים, המתכננים, היועצים, הקבלנים, הספקים וגורמים נדרשים אחרים, ככל שיידרש וכן ידאג נותן השירות לקיומם של תהליכי עבודה, תיאום והעברת המידע בין כל הגורמים המעורבים בפרוייקט על מנת שהפרוייקטים יקודמו ביעילות, במהירות ובאיכות הנדרשים.

3.25. המזמין יעמיד על חשבונו לנותן השירות משרדים בתחום הרשות המקומית בהיקף שיידרש לקיום פגישות וישיבות וביצוע העבודה על ידי גורמי המקצוע השונים מטעם נותן השירות, וזאת ככל שקיים צורך מקצועי שהעבודה של נותן השירות והגורמים מטעמו תבוצע בסמוך לאתרי העבודות ו/או בתחומי הרשות המקומית. מובהר כי כל ההוצאות בגין משרדים אלה לרבות דמי שכירות, ארנונה, חשמל, אחזקה ותחזוקה וכו', יחולו על המזמין.

3.26. מובהר, כי נותן השירות אחראי לבצע על חשבונו את כל העבודות הנילוות למתן השירותים, לרבות רכישת ציוד וחומרים, נסיעות וכיוצ"ב ולמעט משרדים כאמור בסעיף 3.25 לעיל וכן העתקות וצילומים אותם מתחייב נותן השירות לבצע על חשבונו המזמין אך ורק במכון העתקות שייקבע על ידי המזמין ובהתאם להנחיות המזמין לעניין זה.

3.27. סבר המזמין כי לצורך ביצוע הפרוייקט או לצורך מתן השירותים על ידי נותן השירות או לצורך קבלת דיווחים, מידע וקיום ביקורת על עבודתו, נדרשת הפעלתה והתקנתה של תוכנה כלשהיא, יפעיל נותן השירות את התוכנה שתירכש על ידי המזמין וישתמש בה בהתאם להנחיות ולדרישות שיקבל מהמזמין.

3.28. נותן השירות יפעל במגבלות תקציב הפרוייקט וימנע מכל חריגה ממנו והוא לא יאשר בשם המזמין כל

עבודה אשר יהיה בה כדי להגדיל את תקציב הפרויקט ו/או איזה חלק ממנו, אלא אם קיבל מראש ובכתב את אישור המזמין.

3.29. נותן השירות לא יתן לאיזה גורם שהוא ו/או לכל אדם ו/או ליזם שום הוראות בדבר שינויים ו/או תוספות מעבר למתחייב מתוכניות הביצוע המאושרות ע"י המזמין. מובהר, כי מתן הוראות במגבלות כאמור לעיל הינו ממטלות נותן השירות בגדר השירותים.

3.30. מובהר כי למזמין שיקול דעת בלעדי בקביעת תכולת המכרזים, היקפם וכן מס' המכרזים וההתקשרויות עם קבלני הביצוע. לנותן השירותים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה להגדלה ו/או תוספת תקציב בגין ריבוי מכרזים והתקשרויות באתר.

4. דיווח, מסירת מידע וביקורת:

4.1. נותן השירות ימסור למזמין, על פי דרישה ראשונה, דין וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע השירותים למועד הדרישה וכל הסבר אחר שיידרש באופן סביר על ידו.

4.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף 4.1, ימסור נותן השירות למזמין, בכל תכיפות או מועד שיקבע המזמין, דין וחשבון מפורט על התקדמות ביצוע השירותים על ידו. האופן שבו יבוצע דיווח זה, בין היתר באמצעים ממוחשבים, ייקבע על ידי המזמין. כמו כן, על פי דרישת המזמין, נותן השירות ידאג לקיומן של ישיבות מעקב, עדכון ותיאום תקופתיות וישתתף בהן. מועדי הישיבות, תכיפותן והגורמים הנדרשים להשתתף בהן יקבעו על ידי נותן השירות, בכפוף להנחיות שיקבל מהמזמין.

4.3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 11 (על תתי סעיפיו), יהיו המזמין ומי מטעמו רשאים לבקר במשרדי נותן השירות ובכל מקום שבו מתבצעת פעילות במסגרת ו/או לשם מתן השירותים, על מנת לקיים ביקורת על פעילותו של נותן השירות בכל הקשור להסכם זה ועל קיום הוראותיו. נותן השירות וכל מי מטעמו ימסרו למזמין ולמי מטעמו כל הסבר שיידרש על ידם, יעמידו לעיונם את כל החומר הנוגע לשירותים ויסייעו להם בביצוע הביקורת.

4.4. נותן השירות ימסור למזמין כל תוצר של עבודתו ושל עבודת המתכננים היועצים וכל יתר גורמי המקצוע המנוהלים על ידו בכל פורמט מתאים שיידרש על ידי המזמין.

4.5. המזמין יפעל כמיטב יכולתו לספק לנותן השירות מידע שבשליטתו אשר נדרש באופן סביר לשם קיום התחייבויות נותן השירות על פי הסכם זה. כמו כן, מתחייב המזמין לפעול לתגובה בזמן הנדרש לפניות של נותן השירות ובדיקת תוצריו על מנת שיעמוד בהתחייבויותיו בהסכם זה.

5. חברי הצוות המקצועי

5.1. לצורך ביצוע השירותים יעסיק נותן השירות כוח אדם מקצועי, מיומן ומתאים בהיקף משרה מתאים, ככל הנדרש לביצוע השירותים ולפחות, כפי שהתחייב במסמכי המכרז באמצעות האנשים ששמותיהם, תואריהם, ותיאור תפקידם מפורטים **בנספח יא(2)** להסכם זה (להלן "**הצוות המקצועי**"), והוא יבצע את השירותים הנדרשים במלואם, אף אם עליו להוסיף מעת לעת כח אדם ו/או לשאת בהוצאות נוספות לשם כך.

5.2. נותן השירות לא יהיה רשאי להפסיק את העסקתם של מי מחברי הצוות המקצועי ו/או צוות היועצים והמתכננים המועסקים מטעמו ו/או להחליפם באחרים במשך תקופת ההסכם, אלא באישור המזמין מראש ובכתב. ניתן אישור בכתב כאמור, לא יפטור אישור זה את נותן השירות ו/או את הצוות המקצועי מאחריותם המקצועית לשירותים.

5.3. לצורך ביצוע שירותי התכנון נותן השירות יעסיק צוות הכולל מתכננים ויועצים בתחומים השונים אשר לכולם ניסיון מקצועי מתאים ורלבנטי לביצוע הפרויקט. טרם התקשרות עם יועץ/או מתכנן יציג נותן השירותים את היועץ/מתכנן לאישור המזמין תוך הצגת ניסיונו הרלבנטי. המזמין רשאי להורות לנותן השירותים לקיים סבב ראיונות עם היועצים הרלבנטיים כתנאי לאישור העסקתם בפרויקט.

5.4. המזמין יהיה רשאי בכל עת להורות לנותן השירות להחליף את מי מחברי הצוות המקצועי ו/או המתכננים והיועצים באחר. הורה המזמין על החלפת חבר צוות כלשהו, יציג נותן השירות בתוך 30

יום לאישור המזמין איש צוות חלופי בעל כישורים, השכלה וניסיון מתאימים והמזמין יהיה רשאי להחליט אם לאשר את איש הצוות החלופי. החליט המזמין שלא לאשר את איש הצוות החלופי, יציג נותן השירות אחר במקומו כמפורט לעיל.

5.5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המזמין יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי לדרוש את העסקתו של כוח אדם נוסף לצורך מתן השירותים במלואם ובמועדם ונותן השירות מתחייב לפעול על פי דרישות אלה של המזמין הכל על חשבונו של נותן השירות. בכל מקרה, כל כוח אדם נוסף, כאמור, כפוף לאישור מראש של המזמין.

5.6. אין באמור בסעיף זה לעיל ובכל הוראה שתיתן על ידי המזמין כדי לשחרר את נותן השירות מאיזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או כדי לגרוע מהן.

5.7. נותן השירות מתחייב לשלם לחברי הצוות המקצועי המועסקים על ידו ולכל עובד מטעמו באופן סדיר ובמועד את כל השכר וכן את כל התשלומים הנלווים והתנאים הסוציאליים והכל, כמתחייב מהוראות כל דין. נותן השירות מתחייב לשפות את המזמין ו/או הרשות המקומית עם דרישתן הראשונה, בגין ההוצאות והנזקים שייגרמו למי מהן בגין תביעה ו/או דרישה בקשר עם התחייבותו דלעיל של נותן השירות לרבות כל ההוצאות ושכח"ט שהוציא המזמין ו/או הרשות המקומית.

5.8. מובהר כי כל עיכוב בקידום הפרויקט הנובע מעיכוב בתשלומים למתכננים/יועצים/צוות מקצועי יהווה הפרה יסודית של ההסכם ויהיה עילה לביטול הסכם זה על כל המשתמע מכך.

6. התמורה

6.1. בתמורה לביצוע כל התחייבויותיו של נותן השירות לפי הסכם זה, מכל מין וסוג, בגין ניהול הפרויקט כאמור בנספח יא(1), ישלם המזמין לנותן השירות תמורה שתחושב לפי אחוז התמורה (כהגדרתו להלן) מתוך עלות הביצוע הקבלני של העבודות שיימסרו לטיפולו של נותן השירותים מתוך כלל הפיתוח, התשתיות והקמת מבני הציבור במתחמי הסכם הפיתוח והתשתיות הנוספות להסכם הפיתוח (להלן: "התמורה").

לעניין זה:

"אחוז התמורה" – בגין עבודות שבגינן משולמת עמלה גלובאלית: שיעור העמלה הגלובאלית (באחוזים) המגיע למזמין בגין העבודות בסך של 9.8%, פחות הנחה בשיעור % _____ (שהינה ההנחה שהציע נותן השירותים במכרז).

עמלה בגין תשלומים לגורמים חיצוניים (צד ג') לרבות תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ (להלן: "התאגיד") 0.5% מסכום העבודות לביצוע. יובהר, כי ככל שנותן השירות יתקשר ישירות עם התאגיד למתן שירותי ניהול פרויקט, לא תשולם עמלה זו לנותן השירות.

כלל הסכומים הינם ללא מע"מ.

6.2. התמורה תחושב ותשולם בהתאם לאחוז התמורה האמור בסעיף 6.1 לעיל ובהתאם לשלבים ותשלומי הביניים כלהלן:

6.2.1. בעבור עבודות התשתית והפיתוח של התוכנית:

שלב	אחוז תשלום לשלב	סה"כ אחוז מהתמורה בשלב
1. אישור תכנון מפורט ומסמכי מכרז (ישולם עם פרסום מכרז)	5%	30%
2. העברת סט תוכניות לביצוע	25%	
3. פיקוח על עבודות הביצוע - ישולם כנגד חשבונות קבלן	60%	68%
4. אישור חשבון סופי	4%	

5. מסירת העבודות למזמין	2%	
6. סוף תקופת הבדק	2%	
7. גמר כלל הפרויקט	2%	2%

6.2.2. אופציה לפיקוח על מוסדות ציבור בהקצאות מבונות

6.2.2.1. עדכון מפרט טכני עירוני למבני ציבור בעירוב שימושים על בסיס מפרט משכ"ל והתאמתו לדרישות המועצה: בעבור הפעלת אופציה זו ישולם שכ"ט חד פעמי בסך 25,000 ₪.

6.2.2.2. כאשר היזם מבצע העבודות בגמר מלא: בעבור הפעלת אופציה זו ישולם שכ"ט חד פעמי בסך 25,000 ₪ לכל מגרש לא כולל מע"מ.

10,000 ₪ ישולמו לאחר אישור התכנון והיתרה עם סיום שנת הבדק.

6.2.2.3. היזם מבצע העבודות ברמת מעטפת: בעבור הפעלת אופציה זו המציע יערוך תכנון וניהול פרויקט מלא של פרויקט הגמרים ובמקרה האמור ישולם למציע שכ"ט לפי אחוז מערך העבודות הקבלניות של מכרז עבודות הגמרים וכפי שמפורט בסעיף 6.1 להלן

6.2.3. בעבור תיאום ניהול ופיקוח על גורמי תשתית חיצוניים (עבודות צד ג'), בכפוף לאמור בסעיף 6.1 לעיל:

אחוז תשלום לשלב	שלב
50%	1. קבלת שובר לתשלום בגין ביצוע העבודה
50%	2. סיום עבודות גורמי חוץ

6.2.4. מובהר להלן כי "גמר כל הפרויקט" מתייחס לכלל עבודות הפיתוח והתשתיות הציבוריות מתוקף מכרז זה ללא הפעלת אופציות, ככל שיחולו לעניין ניהול פרויקט מוס"צ. בהתאם לאמור יובהר כי בכל תת פרויקט ו/או עבודות אשר יסתיימו באתר 2% משווי התמורה למנהל הפרויקט ישולמו רק בגמר כלל הפרויקט כאמור להלן. תשלום סכום זה מותנה בחתימה על אישור היעדר תביעות כמצורף **בנספח יג'**.

6.3. בעבור הכנת תוכנית בינוי ופיתוח בקנ"מ 1: 500 – ישולמו הוצאות ישירות של מנהל הפרויקט בגין שכר מתכננים כמפורט להלן:

6.3.1. מנהל הפרויקט יתקשר עם מתכננים להכנת תוכנית הבינוי והפיתוח בקנ"מ 1: 500 עד לאישורה בועדה המקומית. המזמין ישלם למנהל הפרויקט את שכרם של המתכננים בפועל ו/או את שווי השכר בהתאם לתעריף משרד הבינוי והשיכון, "תכנון שלד, תב"ע ובינוי ופיתוח בקנ"מ 1: 500, תהליכים, שירותים, תעריפים ונהלים – אוגוסט 2002", בהפחתת 10% הנחה, על פי הנמוך מביניהם.

6.3.2. היועצים אשר בגינם ישולם החזר הוצאות למנהל הפרויקט בהת

6.3.3. אם למפורט לעיל:

6.3.3.1. אדריכל

6.3.3.2. אדריכל נוף

6.3.3.3. תנועה

- 6.3.3.4. כבישים (תכנון פיזי)
- 6.3.3.5. חשמל
- 6.3.3.6. תאורה
- 6.3.3.7. תקשורת
- 6.3.3.8. תיאום תשתיות
- 6.3.4. הסעיפים לתשלום מתוך תעריף משרד הבינוי והשיכון יהיו סעיפים 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9.
- 6.3.5. בנוסף ליועצים אלו המזמין ישלם למנהל הפרויקט בגין יועצים שאינם נכללים בתעריף אך נדרשים לטובת הכנת תוכנית הבינוי והפיתוח. החזר ההוצאות יהיה בהתאם למבחן הצעות מחיר שיערוך מנהל הפרויקט ואשר יאושר על ידי המזמין מראש. במבחן הצעות מחיר כאמור יפנה מנהל הפרויקט ל - 3 מציעים לפחות. להלן דיספלינות תכנון אשר בעבורם יבצע מנהל הפרויקט מבחן הצעות מחיר כמפורט להלן:
- 6.3.5.1. הידרולוג – בעבור סקר הידרולוגי ומתן הנחיות לתכנון מפורט לביצוע
- 6.3.5.2. מודד - בעבור הכנת מפת רקע לתוכנית 1: 500
- 6.3.5.3. אגרונום - בעבור הגשת סקר עצים לפקיד היערות
- 6.3.5.4. יועץ קרקע – בעבור הכנת מכרז קידוחי קרקע
- 6.3.5.5. יועץ בנייה ירוקה/סביבה – בעבור הכנת מסמך הנחיות ליזמים לעניין בנייה ירוקה ועמידה בדרישות התב"ע
- 6.3.6. יועצים נוספים אשר יידרשו בהתאם לדרישות המזמין יוזמנו על ידי המציע ללא כל תמורה ותשלום מאת המזמין.
- 6.3.7. בגין ניהול תכנון של הכנת תוכנית הבינוי ופיתוח בקנ"מ 1: 500, ישולם למציע סכום חד פעמי ידוע וקבוע מראש של 120,000 ₪ לא כולל מע"מ.
- 6.3.8. אבני הדרך לתשלום יהיו בהתאם לתעריף משרד הבינוי והשיכון ובכפוף לשיקול דעת המזמין בדבר עמידה ומילוי אחר חלקיות השירותים בתעריף.
- 6.3.9. הגשת חשבון בעבור הנ"ל תכלול פירוט של כלל חשבוניות המתכננים אשר בגינם מבוקש תשלום כולל פירוט חשבוניות עסקה של המתכנן וניתוח שכר רלוונטי מתעריף משרד הבינוי והשיכון.
- 6.4. התשלומים בגין התמורה לנותן השירות, לא יישאו כל ריבית או הצמדה מכל סוג שהוא, למעט התשלומים בסעיף 6.2.4 לעיל אשר יוצמדו למדד המחירים לצרכן מיום אישור חשבון סופי לקבלן ועד לתשלום בפועל של החשבון בעת גמר כלל הפרויקט.
- 6.5. מתכונת הגשת החשבוניות תהיה בהתאם להנחיות המזמין כפי שיינתנו מעת לעת (להלן: **"נוהל הגשת החשבון"**) בסמכות המזמין לאשר הגשת חשבוניות חלקיים בגין התקדמות חלקית של אבני הדרך המפורטים להלן וזאת בסכום שלא יעלה על 70% משווי אבן הדרך..
- 6.6. חשבוניות בגין תכנון וניהול תכנון יוגשו בהתאם לשיעור של 90% משווי אומדן המזמין ו/או פירוט העבודות בטופס ה-705 לפרויקט.
- 6.7. המזמין יהא רשאי לאשר את החשבוניות שיוגשו לו, כולם או חלקם, או לאשרם בסייגים.
- 6.8. מובהר כי אישור חשבון לא יהא ראיה לנכונות האמור בו, לכך שהעבודה שצוינה בו אכן בוצעה בהתאם להסכם או לחישוב התמורה לפיו.
- 6.9. מתוך הסכום שאושר לתשלום בגין חשבון ביניים או חשבון סופי יהא המזמין רשאי לנכות או לקזז כל

המגיע למזמין מנותן השירות וההפרש ישולם לנותן השירות.

- 6.10. כל תשלום שישולם לנותן השירות ייראה כמקדמה על חשבון התשלום הסופי בלבד.
- 6.11. מובהר כי בחישוב ערך העבודות הקבלני לא ייכללו חריגים אשר אושרו לקבלן במהלך הביצוע. זאת למעט חריגים אשר מנהל הפרויקט יוכיח למזמין כי חריגים אלו אינם באחריותו וכי לא היה ביכולתו למנוע את הגשת החריג על ידי הקבלן.
- 6.12. המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הנדרש עפ"י החוק וכנגד קבלת חשבונית מס כדין.
- 6.13. עם סיום ההסכם, מכל סיבה וטעם שהם, יגיש נותן השירות חשבון סופי לא יאוחר מ-60 יום מיום שבו הודיע המזמין על סיום ההסכם ובין הצדדים תיערך התחשבות מסכמת.
- 6.14. להסרת ספק מובהר כי נותן השירות לא יהיה זכאי לתשלומים עבור הוצאות מכל סוג שישא בהן, לרבות בגין רכישת ציוד וחומרים, נסיעות וכו'.
- 6.15. לא הגיש נותן השירות חשבון סופי בתום 60 יום כאמור, יהא רשאי המזמין לערוך חשבון סופי באמצעות גורם מקצועי מוסמך מטעמו ולסיים ההתקשרות באופן חד צדדי ולנותן השירות לא תהיה כל טענה בגין כך.
- 6.16. נותן השירות מצהיר כי ידוע לו שמעבר לתמורה המוסכמת הנקובה בהסכם זה, הוא לא יקבל כל תמורה או תשלום, גם אם בפועל נדרשו לשם מתן השירותים יותר שעות עבודה, משאבים, מרכיבי תכנון וכיוצא ב; גם אם משך מתן השירותים יתארך מעבר להערכות המקוריות ו/או מעבר ללוחות הזמנים האמורים בהסכם זה; וגם אם עלות ביצוע הפרויקט או איזה מרכיביו תהיה גבוהה או נמוכה מהאומדנים המקוריים לרבות האומדנים שעל בסיסם הוגשה הצעת נותן השירות.
- 6.17. במקרה ויוכח על ידי מתכנן ו/או יועץ כי נותן השירותים מעכב שכרו שלא כדין, בסמכות המזמין לשלם למתכנן/יועץ את שכר ההתקשרות בקשר עם הפרויקט באופן ישיר ולקזז סכומים אלו מהתמורה לנותן השירותים בתוספת תקורה של 10%.
- 6.18. מסכום התמורה למציע לנותן השירות יופחתו מעת לעת קנסות בהתאם לנספח הקנסות לחוזה זה.

7. אחריות, שיפוי וביטוח

- 7.1. נותן השירות יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למזמין ו/או לרשות המקומית ו/או לכל צד ג' בשל מעשה ו/או מחדל של נותן השירות ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, מביצוע/אי ביצוע התחייבויות נותן השירות ו/או ממתן/אי מתן השירותים, על פי הסכם זה (להלן: "הנזק") ויפצה אותם כולם או חלקם, לפי העניין, בגין הנזק. נותן השירות משחרר לחלוטין ומראש את המזמין ו/או הרשות המקומית ו/או עובדיהם, שלוחיהם ואת מי שבא מטעמן מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל נזק, כאמור.
- 7.2. נותן השירות מתחייב לסלק כל תביעה שתוגש נגד הרשות המקומית ו/או המזמין ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או מי שבא מטעמם ו/או כל צד ג', בגין נזק או אובדן או הפסד, כאמור לעיל, או לשפוטם מיד עפ"י דרישה ראשונה, בגין כל תשלום שמי מהם יחויב בפסק דין סופי לשלם ע"י בית משפט וגם/או בית דין וגם/או ע"י כל גורם מוסמך אחר, בהליך שיפוטי או מעין שיפוטי, ואשר תשלומם ו/או האחריות בקשר אליו מוטלים עפ"י הסכם זה על נותן השירות ולפצותו בגין כל הפסד ונזק שנגרם להן עקב כך, לרבות בגין הוצאות משפטיות, בתוספת 15% הוצאות כלליות וידועות מראש ובלבד שהמזמין ו/או הרשות המקומית יודיעו לו על תביעה כאמור ויאפשרו לו להתגונן בפניה.
- 7.3. מבלי לגרוע מאחריות נותן השירות לנזקים כמתואר לעיל, מתחייב נותן השירות לסייע למזמין ככל שיידרש לצורכי תביעתו או הגנתו של המזמין בגין כל טענה או תביעה אשר תוגש על ידי או כנגד המזמין בקשר עם הפרויקטים שנוהלו על ידי נותן השירות. במסגרת זו מתחייב נותן השירות, בין היתר, להמציא למזמין או לכל מי מטעמו את כל המסמכים שיידרשו לו, למסור את כל המידע שיידרש, לסייע בעריכת דרישות, תשובות לטענות, כתבי טענות ו/או תצהירים, ליתן כל תצהיר שיידרש, להעיד בפני כל גורם שיפוטי ולהשתתף בישיבות מו"מ, גישור, בוררות או ישיבות עם מומחה מטעם בית

המשפט או מטעם המזמין הכל כפי שיידרש, וללא כל תשלום נוסף.

- 7.4. סיומו של הסכם זה ו/או השלמת השירותים ע"י המזמין או ע"י אחרים עבורו, לא יהיה בהם כדי לגרוע ולהסיר מנותן השירות את אחריותו לעניין מעשה או מחדל שלו ו/או מי מטעמו בתקופת תוקפו של הסכם זה וכל תקופה נוספת בה אחראי נותן השירות עפ"י הוראות הסכם זה או עפ"י כל דין.
- 7.5. מבלי לגרוע מאחריות נותן השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב נותן השירות לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים **בנספח יא(5)** המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת מתן השירותים.
- 7.6. לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מקדמי לכך מתחייב נותן השירות להמציא לידי המזמין אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם לנספח **יא(5)** המצורף להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחו.
- 7.7. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת המזמין, מתחייב נותן השירות לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.
- 7.8. היה ולדעת נותן השירות יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב נותן השירות לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין ו/או הפועלים מטעמו לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את המזמין ו/או הפועלים מטעמו לעניין ביטוחי חביונות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח.
- 7.9. ביטוחי נותן השירות יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המזמין. כמו כן יכלול בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי נותן השירות לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המזמין, 30 יום מראש.
- 7.10. נותן השירות מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את המזמין מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.
- 7.11. נותן השירות מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.
- 7.12. לבקשת המזמין יעביר נותן השירות עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב נותן השירות לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
- 7.13. מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי נותן השירות, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי נותן השירות כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את נותן השירות מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
- 7.14. מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי המזמין הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.
- 7.15. נותן השירות מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו. כן מתחייב נותן השירות לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח המתאימות לסוג עיסוקם. במידה ויידרש, נותן השירות מתחייב להמציא למזמין את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.

8. סודיות

- 8.1. נותן השירות או מי מאנשי הצוות מטעמו מתחייבים לשמור בסוד, לא להעביר, לא להודיע, לא למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה וכל נתון שיגיעו אליהם או אל מי מהם בקשר עם השירותים ו/או ביצועם הן בעת ביצוע השירותים והן לפני או אחרי ביצועם.
- 8.2. נותן השירות מצהיר בזה כי ידוע לו כי אי מילוי התחייבויות על פי סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הסכם זה בעטייה יהא המזמין רשאי להביא הסכם זה לידי סיום לאלתר וללא הודעה מוקדמת.
- 8.3. במעמד חתימת הסכם זה חותם נותן השירות על התחייבות לשמירת סודיות לפי הנוסח המצ"ב **בנספח יא(3)** והוא מתחייב להחתים כל אחד מהמועסקים מטעמו בביצוע השירותים על התחייבות לשמירת סודיות לפי הנוסח המצוין **בנספח יא(3)** ולהעביר את ההתחייבות למזמין במעמד חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד שבו יתחיל הטיפול בפרויקט על ידי כל אחד מהמועסקים על ידו.

9. ניגוד עניינים

- 9.1. נותן השירות מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולותיו לפי הסכם זה ולא ימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים עם פעולותיו לפי הסכם זה. בכל מקרה של חשש לקיומו של ניגוד עניינים יודיע על כך נותן השירות למנהל מטעם המזמין ויפעל על פי הנחיותיו.
- 9.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 9.1 לעיל מוסכם בין הצדדים כדלקמן:
- 9.2.1. נותן השירות יודיע בכתב למנהל מטעם המזמין על כל התקשרות שיש לו עם גורמים אחרים מיד עם חתימת הסכם זה ואשר מעלה חשש למצב בו ימצא בניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה.
- 9.2.2. נותן השירות מתחייב שלא לייצג במישרין או בעקיפין חברה, מוסד, רשות, אדם או גוף כלשהו להלן: "גוף" בפני ו/או כלפי המזמין ו/או הרשות המקומית, אלא אם קיבל אישור לכך מהמזמין ובמקרה של ייצוג מול הרשות המקומית – גם מהרשות המקומית.
- 9.3. לצורך הדגשת והבטחת קיומה של ההתחייבות להימנע מניגוד עניינים יחתמו מורשי החתימה בנותן השירות וכן כל – אנשי הצוות הבכירים המועסקים מטעמו בניהול הפרויקט, על תצהיר הימנעות מניגוד עניינים, אשר מצורף **בנספח יא(3)** להסכם. התצהירים יוגשו למזמין ביום חתימת ההסכם ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד שבו יתחיל הטיפול בפרויקט על ידי כל אחד מאנשי הצוות הבכירים.

10. קניין

- 10.1. המזמין הינו הבעלים הבלעדי בכל התוצרים שיכין נותן השירות במסגרת מתן השירותים, ובכל מידע, נתון או ממצא הנוגע לשירותים הניתנים על פי הסכם זה, בין אם הועברו לנותן השירות בידי המזמין או כל גורם אחר ובין אם תוצר עבודתו של נותן השירות. מובהר בזאת כי נותן השירות לא יעשה כל שימוש במידע שלא לצורך מתן השירותים ללא אישור של המזמין בכתב ומראש.
- 10.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף 10.1 לעיל, נותן השירות נותן בזה באופן מוחלט ומראש רישיון מלא, בלתי מוגבל ובלתי הדיר למזמין ולכל מי שמזמין ירשה לו מטעמו, לעשות כל שימוש, העתקה, שעתוק וכיוצ"ב בכל תוצר שהוכן במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, בין מוגמרים בין חלקיים, בין בחומר בין בנייר ובין בתוכנה ובכל יצירה הקשורה בהם, שיכין נותן השירות בהתאם להסכם זה, ללא תמורה נוספת מעבר לקבוע בהסכם זה. המזמין לא יהא חייב בדיווח לנותן השירות ו/או בקבלת רשות נוספת ממנו לכל שימוש שיעשה בתוצרים כאמור.
- 10.3. אם גוף מוסמך של מדינת ישראל יקבע הוראות נוהל המחייבות קניית הקניין הרוחני בתוצרים כאמור לבעלותו של המזמין, כי אז מסכים נותן השירות לכך שהמזמין יקבל לרשותו את הקניין ביצירות כאמור ואילו בידי נותן השירות יהיה רישיון מאת המזמין לעשות שימוש ביצירות.
- 10.4. נותן השירות מצהיר ומתחייב כי כל תוכנות המחשב בהן יעשה שימוש הועמדו לשימוש כדין ואין

השימוש בהן על ידו מפר את קניינו הרוחני של מאן דהוא.

- 10.5. נותן השירות מצהיר ומתחייב, כי במתן השירותים לפי הסכם זה, לא יפר קניין רוחני של מאן דהוא.
- 10.6. אם תוגש נגד המזמין דרישה ו/או תביעה ו/או בגין נזק ו/או הפרה בקשר עם זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים בכל הנוגע לביצוע השירותים לפי הסכם זה, ישפה נותן השירות את המזמין על כל סכום שיוציא בקשר לאותה דרישה ו/או תביעה או לשם סילוקה, על פי פסק דין סופי, וזאת בכפוף לכך שהמזמין יאפשר לנותן השירות אפשרות סבירה להתגונן בפני דרישה ו/או תביעה של צד שלישי כאמור.
- 10.7. בסמכות המזמין להורות מעת לעת לנותן השירותים להעביר דיווח מלא ומפורט כולל כרטסת הנהלת חשבונות של כלל ההתקשרויות והתשלומים והיעדר חובות שבין נותן השירותים למתכננים ויועצים בקשר עם הפרויקט. מסירת פירוט כאמור, ככל שיידרש, הינה תנאי לתשלום התמורה לנותן השירותים.
- 10.8.

11. שינויים ותוספות

- 11.1. כל השינויים בהסכם זה לרבות בהיקף השירותים, שאינם בהתאם להוראות הסכם זה, לא ייעשו אלא במסמך "הוראת שינויים", החתום על ידי מורשי החתימה של המזמין או בדרך אחרת עליה יורו במפורש ובכתב מורשי החתימה של המזמין.
- 11.2. הוראת שינויים תקבע את תכולת העבודה הנדרשת לפיה ואת תמורתה ויחולו עליה כל הוראות הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור מובהר בזה כי לא יהיה כל תוקף ולא תהא כל חבות על המזמין אלא בכוחה של הוראת שינויים חתומה על ידי מורשה החתימה של המזמין לפי סעיף זה.
- 11.3. סבר נותן השירות כי הוראה שקיבל מאת המזמין מהווה הוראת שינויים המחייבת שינוי בתמורה המגיעה לו, יפנה מראש, בכתב וללא דיחוי למזמין בדרישה מפורטת ובה יציג ניתוח של התמורה הנוספת המגיעה לו, לטענתו, בשל אותה הוראה.
- 11.4. מחלוקת על התמורה המגיעה לנותן השירות בגין הוראת שינויים לא תהווה הצדקה לעיכוב במתן השירותים של נותן השירות ולא תפגע באחריותו הכוללת של נותן השירות כאמור בהסכם זה ובמסמכיו או בחובותיו לפיהם.
- 11.5. קיבל נותן השירות הוראה או הוראות שינוי מהמזמין וסבר כי יישום ההוראה או השינוי על פיה עלול לגרום לשינויים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט ו/או שינוי בעלויותיו ו/או באיכות העבודה המתוכננת, או המבוצעת, יודיע נותן השירות על כך בכתב ובאופן מפורט למזמין, תוך ציון ההשלכות כאמור. נתן המזמין הוראה בכתב להמשיך על פי הוראת השינוי לאחר שקיבל את הודעת נותן השירות, ימשיך נותן השירות במתן השירותים על פי ההוראה שקיבל והמועד להשלמת מתן השירותים על פי הסכם זה כמו גם היקף האחריות של נותן השירות יעודכנו בהתאמה להשלכות שעליהן הצביע נותן השירות בכתב כאמור.

12. יחסי הצדדים

- 12.1. נותן השירות מצהיר כי מערכת היחסים בין הצדדים להסכם זה הינה של מזמין וקבלן וכי בין הצדדים לא מתקיימת ולא תתקיים, כתוצאה ממתן השירותים, מערכת יחסים של עובד ומעביד ועל בסיס הצהרה זו נקבעה התמורה.
- 12.2. מוסכם ומודגש בזאת כי אין בין המזמין לבין נותן השירות ו/או מי מטעמו יחסי עובד ומעסיק לכל מטרה שהיא, וכי העסקתו על ידי המזמין היא אמצעי להבטיח את מתן השירותים כראוי וביצוע הסכם זה במלואו.
- 12.3. נותן השירות מצהיר כי הינו המעסיק של העובדים ומועסקים על ידו והוא בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעסיק על פי חוק ו/או ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי ההרחבה

החלים על עובדים בענף בו הם מועסקים.

- 12.4. מובהר בזה כי על נותן השירות יחולו כל המיסים ותשלומי חובה אחרים שמעסיק חייב לשלם בהתאם לדין ולנוהג, לרבות התשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות וכי נותן השירות בלבד יהיה אחראי לכל תביעה של עובד מעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שבינו לבין עובדיו.
- 12.5. נותן השירות מצהיר כי ככל ולא ימציא לידי המזמין אישורים עדכניים על פטור מניכוי מס במקור המזמין ינכה משכר טרחתו מס הכנסה כמקובל לגבי קבלנים עצמאיים וכי המזמין לא ינכה או יפריש כל סכום שהוא לביטוח לאומי עבורו או עבור המועסקים מטעמו.
- 12.6. אם מכל סיבה שהיא יחויב המזמין בתשלום כלשהו בגין תביעת המועסקים על ידי נותן השירות ישפה נותן השירות את המזמין בכל סכום בו יחויב כאמור.
- 12.7. נותן השירות מתחייב להמשיך ולהפריש כסדרם את כל התשלומים הסוציאליים החלים עליו בין על פי חוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אחר, נוהג או סיבה אחרת.

13. תקופת ההסכם, הפסקתו, השהייתו, וחידושו

- 13.1. המזמין יהיה רשאי לבטל הסכם זה ו/או להשעות את ביצוע השירותים על פי הסכם זה בהודעה מראש של 30 ימים מכל סיבה שהיא וללא צורך בנימוק כלשהו.
- 13.2. השעה או ביטול המזמין את ביצוע השירותים על פי הסכם זה, יהא נותן השירות זכאי לתשלום בגין העבודה שביצע בפועל עד למועד שנקבע בהודעת המזמין כמועד להפסקת ההסכם לצמיתות ללא פיצוי נוסף. להסרת ספק, אי תחילתו של שלב, במסגרת עבודה בשלבים שנקבעה בהסכם זה או בתכנית העבודה שנקבעה על פיו, לא תיחשב כהשעיה של ההסכם.
- 13.3. נותן השירות מוותר בזה באופן מוחלט וסופי על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההסכם או הפסקתו או השעיית ביצוע השירותים על פיו, כאמור לעיל לרבות בגין אובדן מוניטין.
- 13.4. עם סיום מתן השירותים לפי הסכם זה, בין בשל הפסקתו, בין בשל ביטולו ובין בשל השלמת המטלות הקבועות לפיו, יהא נותן השירות אחראי להעביר את כל החומר התכנוני, תוצרי העבודה וכל מידע ונתון הרלבנטיים למתן השירותים, באופן מסודר ומאורגן וכפי שיידרש, לידי המזמין או נציגו או לידי מי שהמזמין קבע לעניין זה. למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, ובמסמכיו ובכל דין, לא תהא לנותן השירות זכות עיכבון על מסמכים ועל תוצרי תכנון שיגיעו לידי ו/או שיכין במסגרת ביצוע ההסכם.

14. המחאת זכויות / הסבת ההסכם

- 14.1. נותן השירות אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו, ואינו רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה עפ"י חוזה זה אלא בהסכמה מראש ובכתב של המזמין. הסכמה כאמור להסבה או העברה איננה פוטרת את נותן השירות מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין.
- 14.2. המזמין יהיה רשאי להסב או להמחות את זכויותיו לפי הסכם זה ללא מגבלה. הסבת ההסכם או כל חלק ממנו לרבות המחאת חובותיו של המזמין לפי הסכם זה תתאפשר ללא הסכמת נותן השירות אם בוצעה לרשות המקומית או לתאגיד של הרשות המקומית. מובהר כי בכל המחאה שכזו לא יהיה כדי לגרוע מזכויות נותן השירות על פי הסכם זה ו/או כדי להוסיף להתחייבויותיו על פיו.
- 14.3. המזמין יהיה רשאי להמחות ו/או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו כלפי נותן השירות, כולן או מקצתן, לרשות המקומית או לתאגיד בשליטת הרשות המקומית (להלן: "תאגיד עירוני"), ללא צורך בהסכמת נותן השירות, ובלבד שהרשות המקומית או התאגיד העירוני, לפי העניין, קיבל על עצמו בכתב את המחאת הזכויות והתחייבויות. אין באמור כדי להטיל על הרשות המקומית או התאגיד העירוני אחריות או חבות כלשהי שלא קיבל על עצמו בכתב כאמור.
- 14.4. תאגיד עירוני אליו הומחו זכויות והתחייבויות כאמור יהיה רשאי לשוב ולהמחות לרשות המקומית או לתאגיד עירוני אחר לרבות למזמין.

14.5. הומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לנותן השירות לגרום לכך שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה ובכל מסמכי המכרז וכל בטוחה ומסמך אחר שהוצאו לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה וכל מסמכי המכרז, יוסבו לטובת הגורם שאליו הומחו הזכויות. נותן השירות יגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך 14 יום מקבלת דרישה בכתב מהממחה. מובהר, כי התחייבות זו מובטחת אף היא על ידי הערבות הבנקאית.

15. ערבות בנקאית

15.1. לצורך הבטחת כל התחייבויותיו של נותן השירות, ימציא נותן השירות בעת חתימת הסכם זה למזמין ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת המזמין, לקיום התחייבויות נותן השירות, בסך של 30,000 ₪, בתוספת הצמדה למדד (להלן: "**ערבות הביצוע**"). ערבות הביצוע תוצא על ידי בנק בישראל ותהיה בתוקף למשך כל תקופת מתן השירותים על פי הסכם זה בתוספת חודשיים לאחר השלמת קיום התחייבויות נותן השירות על פי הסכם זה. נוסחה ותנאיה של ערבות הביצוע יהיו בהתאם לנוסח המובא **בנספח יא(4)** להסכם זה.

15.2. ערבות הביצוע תשמש להבטחת הביצוע של מלוא התחייבויותיו של נותן השירות ותוחזר לו רק עם מילוי כל התחייבויותיו בהתאם להסכם שבין הצדדים וכנגד חתימה על כתב היעדר תביעות.

15.3. נותן השירות מתחייב להאריך את תוקף הערבות 60 יום לפחות לפני מועד פקיעתה, ל- 3 שנים בכל פעם והערבות הבנקאית מבטיחה גם את התחייבות נותן השירות להאריך את תוקפה. לא הוארכה הערבות 60 יום לפחות לפני תום תוקפה, יהיה המזמין רשאי לחלטה.

15.4. מובהר כי אין בערבות הביצוע, ולא במימושה ולא בחילוטה, כדי לשחרר את נותן השירות מאחריותו והתחייבויותיו לפי הסכם זה ואין בה כדי להטיל על המזמין חובה כלשהי.

16. תרופות

16.1. זולת אם נקבע אחרת בהסכם זה ובנספחיו, יעמדו לצדדים כל התרופות והסעדים הקבועים בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1971.

16.2. נותן השירות מתחייב להודיע למזמין מיד בע"פ ובדואר אלקטרוני על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו, כולם או מקצתן מכל סיבה אפשרית.

16.3. המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי להפחית מהתמורה כל סכום בגין נזקים שנגרמו לו על ידי נותן השירות.

ההפחתות הנ"ל יבוצעו בדרך של קיזוזן בחשבונית החודשית. יובהר ויודגש כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות של המזמין על פי ההסכם, לרבות חילוט ערבויות ו/או הפסקת מתן השירותים וכל סעד העומד לרשותו על פי דין.

17. שונות

17.1. שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד המזמין לא יחשבו כויתור של המזמין לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם כן נעשה ויתור זה במפורש ובכתב ונחתם כדין על ידו.

17.2. כל שינוי בתנאי הסכם זה הינו משולל תוקף אלא אם כן נעשה בהסכמת הצדדים וחתימתם בכתב של מורשי החתימה מטעמם.

17.3. אין באמור בהסכם זה משום הסכם לטובת צד שלישי והוא לא יקנה זכות לצדדים שלישיים לתבוע את המזמין.

17.4. סמכות שיפוט ייחודית בכל הנוגע להסכם זה מוענקת לבית המשפט השלום ב_____ בתובענות שבסמכות עניינית של בית משפט שלום או לבית המשפט המחוזי ב_____ בתובענות שבסמכותו העניינית.

17.5. כתובות הצדדים הינן כמופיע במבוא להסכם זה.

17.6. כל ההודעות לפי חוזה זה תשלחנה בדואר רשום ובהשלחן כך, תחשבנה שהגיעו ליעדן בחלוף 72 שעות מעת משלוח זה. כתובת הצדדים לצורך חוזה זה כמפורט במבוא להסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום :

נותן השירות

המזמין

פירסום

נספח יא(1)

העבודות/השירותים/תכולת העבודה

1. שירותי ניהול מעטפת רב תחומית

- 1.1. ניהול כללי של הפרויקט וביצוע כלל הנדרש עד למסירתו בצורה מושלמת למועצה לרבות בתקופת הבדק.
- 1.2. ניהול כל ההיבטים הכלכליים של הפרויקט, לרבות תקציבים ותזרים מזומנים, תוכניות עבודה רב שנתיות, הכנת דוחות תכנון כלכליים, הערכת הביצועים, דוחות מקורות ושימושים, תזרים כספי וכו'.
- 1.3. ניהול התחום המקצועי, הכולל ניהול התכנון, תכנון ומעקב לויז', הקמה וביצוע פרויקטים לכדי השלמתם ומסירתם, בקרה וניהול של תוכניות עבודה ויעדים, דוחות תפעוליים, סטטוטוריקה ומעקב אחר ביצוע.
- 1.4. ניהול הנושאים ההתקשורתיים בקשר עם הפרויקט לרבות הכנת ויציאה למכרזים שונים ומגוונים, ניהול חוזים והתקשרויות, מתכננים, ספקים, יועצים, קבלנים וכיו"ב.
- 1.5. הובלה וניהול אל מול המזמין ואגפי הרשות וכלל הצוותים המקצועיים: הנדסה, כספים/גזברות, ייעוץ משפטי, תפעול ורכש, יועצים חיצוניים, יזמים, קבלנים וספקים, תוך כדי שיתוף פעולה וקשרי עבודה עם הפקידות וההנהלה הבכירה במשרדי הממשלה השונים לרבות, משרד האוצר, רמ"י, משרד השיכון, הכלכלה, החינוך, נת"י ועוד רמ"י.
- 1.6. עבודה ישירה עם משרדי הממשלה השונים לקידום הליכים סטטוטוריים לביצוע תשתיות וכו'.

2. שירותי פרוגרמה מבני ציבור וחינוך - אופציונלי

- 2.1. הכנת פרוגרמה למוסדות הציבור בהתאם למאפייני אוכלוסייה, כולל "פרוגרמת צל" הנותנת מענה לשינוי בהרכב האוכלוסייה לאורך זמן.
- 2.2. הכנת תכנית פריסה מוסדות הציבור ותאום עם הרשות המקומית ומשרד החינוך, עדכון תכנית פריסה בהתאם להנחיות הרשות המקומית ושינוי מדדים בפועל ביחס להנחות יסוד בזמן הכנת הפרוגרמה.
- 2.3. הכנת המלצות לקביעת שלבי הקמת מבני ציבור, בין היתר בהתחשב בקצב האכלוס הצפוי ו/או בהתחשב בחסמים ו/או הוראות התב"ע וכיו"ב.
- 2.4. מיפוי חסמים בפרויקט והצגת הצעות להחסרתם לרבות לויז' ואבני דרך לטיפול.
- 2.5. הכנה והנמקה בקשות לקבלת תקציב משרד החינוך להקמת מוסדות החינוך, ליווי פניה למשרדים וגופים אחרים לצורך קבלת תקציב למוסדות הציבור. הכנת ערעורים להחלטת משרד החינוך במידת הצורך.
- 2.6. העברת מסמכי קרקע וקבלת פרוגרמות להקמת מוסדות החינוך. התאמת פרוגרמה לצרכים של הרשות והעברתה לאדריכל הפרויקט. ליווי הכנת פרוגרמה למוסדות הציבור לפי פניית הרשות.
- 2.7. ליווי תהליך תכנון אדריכלי בהיבט פרוגרמתי ופונקציונלי עד לקבלת אישור לתוכנית על ידי משרד החינוך.
- 2.8. אופציה לפיקוח על מוסדות ציבור בהקצאות מבונות

כחלק מביצוע הפרויקט יבצעו היזמים מטלות ציבוריות לבינוי של הקצאות מבונות במגרשי המגורים וזאת בהתאם לפרוגרמה שתקבע על ידי המועצה. המועצה שומרת לעצמה זכות להזמין מהמציע הזוכה בפנייה זו שירותי ניהול ופיקוח על הקמת ההקצאות המבונות במגרשי המגורים.

המועצה טרם הכריעה האם ההקצאות המבונות יבוצעו על ידי היזמים ברמת גמר/מעטפת. על כן להלן חלופות לתכולת העבודה לניהול ופיקוח על ההקצאות המבונות:

2.8.1. עדכון מפרט טכני עירוני למבני ציבור בעירוב שימושים על בסיס מפרט משכ"ל והתאמתו לדרישות המועצה:

2.8.1.1. לימוד המפרטים

2.8.1.2. עריכת המפרטים טכניים בהתאם לדרישות המזמין

2.8.1.3. בעבור הפעלת אופציה זו ישולם שכ"ט חד פעמי בסך 25,000 ₪.

2.8.2. היזם מבצע העבודות בגמר מלא:

2.8.2.1. ליווי יזמים בהליך התכנון.

2.8.2.2. ייצוג המזמין אל מול צוותי התכנון של היזמים.

2.8.2.3. סיוע שוטף ועזרה ליזמים בעבודה מול הועדה המקומית ומשרד החינוך.

2.8.2.4. בדיקת טיב התכנון המפורט לביצוע ואישור כי התכנית עומדת במפרט הטכני ובפרוגרמה שיגדיר המזמין.

2.8.2.5. פיקוח על באתר:

2.8.2.5.1. ניהול הקשר ועזרה שוטפת למנהלי הפרויקטים של יזמי הבנייה.

2.8.2.5.2. ביקור באתר העבודות לצורך פיקוח עליון טרם סגירת התקרות והריצוף לצורך בדיקת טיב העבודה המבוצעת באתר וטיב החומרים בהתאם להוראות המפרטים הטכניים.

2.8.2.5.3. ביקור באתר לקראת סיום עבודות גמר המבנה הפיתוח לצורך בדיקת טיב העבודות המבוצעות באתר וטיב החומרים והמוצרים בהתאם להוראות המפרטים הטכניים.

2.8.2.5.4. בדיקת טיב העבודות וליקויי בנייה טרם סיום המסירה וכתובת דו"ח ליקויים על העבודות.

2.8.2.5.5. בדיקת תעודות המעידות על חוזק המבנה ומערכות המבנה.

2.8.2.5.6. ניהול סיום המסירה לעירייה תוך עמידה בסטנדרטים הנדרשים.

2.8.2.5.7. ניהול סיום שנת הבדק אל מול הספק המבצע והעירייה.

2.8.2.6. בעבור הפעלת אופציה זו ישולם שכ"ט חד פעמי בסך 25,000 ₪ לכל מגרש. 10,000 ₪ ישולמו לאחר אישור התכנון והיתרה עם סיום שנת הבדק.

2.8.3. היזם מבצע העבודות ברמת מעטפת:

2.8.3.1. ליווי יזמים בהליך התכנון:

2.8.3.2. ייצוג המזמין אל מול צוותי התכנון של היזמים.

2.8.3.3. סיוע שוטף ועזרה ליזמים בעבודה מול הועדה המקומית ומשרד החינוך.

2.8.3.4. בדיקת טיב התכנון המפורט לביצוע ואישור כי התכנית עומדת במפרט הטכני ובפרוגרמה שיגדיר המזמין.

2.8.3.5. ניהול פרויקט הגמרים: ניהול פרויקט לרבות תכנון של כלל עבודות הגמרים של ההקצאות המבונות לצרכי ציבור לרבות כל הנדרש לתיאום ופיקוח על עבודות השלד וההכנה של התשתיות על ידי יזם הבנייה וקבלתם על ידי הספק מטעם המועצה.

2.8.3.6. בעבור הפעלת אופציה זו ישולם למציע שכ"ט לפי אחוז מערך העבודות הקבלניות של מכרז עבודות הגמרים וכפי שייקבע במסמכי פנייה זו להצעת מחיר.

3. שירותי הניהול ההנדסי של התכנון והביצוע ופיקוח על הביצוע

3.1. ניהול ותיאום קדם התכנון והתכנון

3.1.1. מובהר כי כלל האמור בפרק זה מתייחס הן להכנת תוכניות בינוי ופיתוח בקני"מ 1:500 והן להכנת תוכניות מפורטות למכרזי ביצוע. כלל האמור הינו כלול בתמורה.

3.1.2. העסקת צוותי התכנון (מתכננים ויועצים) במקצועות הנדרשים לתכנון הפרויקטים השונים לצורך ביצועם בפועל. נותן השירות יחתום על ההסכמים מול המתכננים והיועצים בצוותי התכנון וישא בעלות שכרם וזאת בגין כלל היועצים וההתקשרויות הנדרשים מתוקף התב"ע לטובת אכלוס הפרויקט.

3.1.3. מובהר כי נותן השירות יטפל בהכנת מסמכי המכרזים וההתקשרויות בין הרשות לבין הספקים המפורטים להלן וכי שכרם ישולם ישירות על ידי הרשות המקומית ו/או קבלני הביצוע בהתאם להנחיות שיתקבלו מאת המזמין:

3.1.3.1. מעבדות

3.1.3.2. הבטחת איכות

3.1.3.3. קידוחי קרקע

3.1.3.4. איתור תשתיות

3.1.3.5. איסוף גיאופטים

3.1.3.6. קבלנים

3.1.3.7. חברות ממשלתיות וגופי תשתית לרבות תאגיד המים והביוב ומתכנן מערכות מים וביוב (צד ג')

3.1.3.8. הכנת תצ"ר ורישום – ע"ח הרשות/רמ"י. בעבור ניהול הכנת התצ"ר והרישום תשולם תמורה בשיעור של 5% משווי ההתקשרות עם המודד.

3.1.4. ניהול, ליווי, מעקב וקידום הכנת תכנון של התשתיות במתחמים השונים, תשתיות העל ומבני הציבור בקנה מידה ובמתכונת שתידרש על ידי המועצה, לצורך מתן היתרי בנייה ליזמים ובמתכונת שתידרש לצורך הכנת מכרזים ותוכניות עבודה מפורטות, לרבות תיאום וקיום ישיבות עבודה עם מתכננים ויועצים ו/או רשויות בכל עניין הדרוש לקידום התכנון והכנת מצגות, העברת מידע, הבאת סוגיות לדיון והחלטה של הגורמים הרלבנטיים, רישום פרוטוקולים, מעקב אחרי ביצוע משימות וכו'.

3.1.5. הפצת כל מסמכי הרקע הנדרשים לתכנון לצוות התכנון, לרבות מסמכי התב"ע תשריט, תקנון ונספחים, תוכניות בינוי ופיתוח בקני"מ הנדרש, תוכניות מדידה עדכניות, פרוגרמה, תדריך תכנון, הנחיות לתכנון וכו'.

- 3.1.6. ביצוע כל הפעולות הנדרשות כרקע לתכנון, לרבות ניהול מעקב ומיפוי הסקרים והבדיקות שתידרשנה להכנת התכנית ולאישורן, זימון צוות התכנון לאתר וסביבתו לזיהוי שינויים, חסמים ונקודות להתייחסות, לרבות חסמי פינוי וזמינות השטח (פלישות, פסולת בניין, תשתיות להעתקה וכדומה), בירורים מוקדמים עם הרשות המקומית ורשויות הנוגעות לגבי אפיון התכנון, פרוגרמה וסטנדרטים, הכנת תכנית עבודה לתכנון מפורט לביצוע של עבודות הפיתוח הכללי (רב שנתית ושנתית) וכן הכנת לוחות זמנים ואומדן תקציבי לתכנון מפורט לפיתוח ותשתיות בשילוב עם צוות התכנון, איסוף וגיבוש צוות התכנון יחד עם המזמין, ניהול וליווי התכנון המפורט לביצוע של עבודות הפיתוח הכללי בשילוב הצוות ההנדסי של המזמין וכו'.
- 3.1.7. תיאום השתלבות התכנון וכל הנדרש למתן היתרי בנייה והתכנון המפורט למכרזים ולביצוע עם תשתיות העל המתוכננות בפרויקטים השונים או עבורם ועם תשתיות במתחמים גובלים.
- 3.1.8. אופציה - בחינת הפרוגרמה והבינוי הציבורי הנדרש כחלק מפיתוח ואיכלוס של המתחם ושילובו בתכנון לרבות גני ילדים, בתי ספר, מתנ"סים, מוסדות דת וכיו"ב צרכים ציבוריים. בכל מקרה התכנון של המרחב הציבורי יתייחס לפרוגרמות המוצעות בתב"ע למבני ציבור
- 3.1.9. אופציה - אישור פרוגרמה ו/או סמל מוסד למבני ציבור וטיפול בקבלת תקציב ביצוע מהגורם המתקצב לרבות משרד החינוך, משרד הכלכלה, משרד הרווחה וכו', והכל על פי נהלי הגורמים המתקצבים ובתיאום עם המזמין ועל פי הנחיותיו.
- 3.1.10. ביצוע כל התיאומים הנדרשים מול הרשויות לרבות רמ"י, משרד התחבורה, מע"צ, מקורות, נתג"ז, תש"ן, רשות הניקוז, רכבת ישראל, בזק, חברות תקשורת וכבלים, חברת חשמל, משטרת ישראל, משרד התחבורה, הרשות המקומית, תאגיד המים והביוב, וכל גורם תשתית ורשות רלבנטית אחרת.
- 3.1.11. ניהול כל צוות התכנון הכולל מתכננים ויועצים שונים, לרבות ביצוע כל התיאומים הנדרשים בין המתכננים בפרויקט והיועצים.
- 3.1.12. הכנת חלופות תכנון וניתוחים כלכליים של החלופות המוצעות, והצגתן למזמין תוך מתן חוות דעת והמלצות לגבי החלופות המוצעות.
- 3.1.13. השתתפות בבדיקת התכנית וכתבי הכמויות של המתכננים בפרויקט והיועצים, על מנת לוודא את התאמתם והשלמתם אחד לשני, מתוך אחריות מקצועית לתיאום הפרויקט, על כל מרכיביו וחלקיו.
- 3.1.14. מתן ייעוץ והנחיות למתכננים וליועצים ביחס לשיטה ולצורה של המפרטים וכתבי הכמויות, מיוחדים או סטנדרטיים, בהתאם לתנאים והדרישות המיוחדים כמתחייב מאופיו, מהותו וייעדו של הפרויקט.
- 3.1.15. בדיקת אומדני העלויות שיוכנו על ידי המתכננים בפרויקט והיועצים ומתן חוות דעת עליהם, לרבות תיאום כתבי כמויות כך ששום מרכיב משמעותי בעבודות לא יישמט בין המתכננים ושלא תהיה כפילות.
- 3.1.16. הכנת אומדנים כספיים, תחשיבי מקורות לרבות היטלי פיתוח ושימושים ותזרים כספי.
- 3.1.17. הכנת כתבי כמויות ואומדני עלויות מפורטים לכל האמור בהתאם לדרישות המזמין ועדכון מעת לעת ככל שיידרש בהתאם הכנת ואישור ט' 705 לכלל האתר.
- 3.1.18. מתן הנחיות מקצועיות למתכננים בפרויקט וליועצים על מנת להביא לתאימות בין התוצרים לבין עצמם וביניהם יחדיו לבין דרישות המזמין. בכלל זאת יעביר נותן השירות למתכננים בפרויקט וליועצים כל מידע שיש ברשותו ואשר עשויה להיות לו השפעה על עבודת התכנון

שלחם בסמוך לאחר קבלת המידע על ידו וכן ידאג לקיומם של תהליכי העברת מידע כאמור בין כל המתכננים בפרויקט והיועצים.

3.1.19. שילוב בין כלל התכניות שיוכנו על ידי המתכננים בפרויקט והיועצים, ביחס למכלול הנתונים והנסיבות הנוגעים לעניין, וביניהן לבין עצמן, לכלל תוכניות אחידות, שלמות ורציפות, מתוך אחריות מקצועית לתיאום הפרויקט, על כל מרכיביו וחלקיו.

3.1.20. תיאום מלא בין התכניות שיוכנו לבין תכניות רלוונטיות שיוכנו על ידי גורמים אחרים, ושילוב כל הנדרש בתוכניות שיוכנו בניהול נותן השירות.

3.1.21. בדיקת התוכניות של כל המתכננים והיועצים המעורבים בפרויקטים השונים על מנת לוודא התאמתן זו לזו ולתנאי השטח, לרבות בדיקת כתבי כמויות, אומדני עלות ותכנית סופר פוזיציה. בקרת איכות התכנון ע"פ סטנדרטים מקצועיים וקבלת אישור המתכננים והיועצים שהתכניות מתאימות לחוקים הרלוונטיים ולתקנים המחייבים.

3.1.22. ליווי המתכננים והיועצים בהכנת תוכנית רשת חשמל מתח גבוה ונמוך עם חברת החשמל, בתיאום הכנת תוכניות טלפון וטל"כ עם חב' בזק וחב' הכבלים ושילוב בתכנית תיאום מערכות.

3.1.23. ייזום, בדיקה ואישור תכניות של תיאום מערכות לאתר (סופר פוזיציה), שכוללת תכניות תאגיד מים וביוב, חברת חשמל, בזק, טל"כ וכו' כולל עדכון התכנית בהתאם לביצוע בפועל ושינויי תכנון והכנת התוכנית על ידי המתכנן המתאים.

3.1.24. הפעלת מודד אתר לביצוע מדידות מעקב אחרי הביצוע בהתאם לנוהל מודד אתר של משרד הבינוי והשיכון

3.1.25. התקשרות עם גורמי מקצוע לצורך עריכת בדיקות קרקע ותיאום ביצוע הבדיקות ומעקב אחר ביצוען וקבלת הנחיות ביסוס באתרים / בפרויקטים השונים.

3.1.26. ליבון ולימוד כל הדרוש לקבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים לביצוע העבודות בפרויקטים השונים, והגשת הבקשות לקבלת האישורים וההיתרים, וטיפול בקבלת היתרי בניה ואישורי רשויות נדרשים.

3.1.27. עריכת לוחות זמנים מפורטים לתכנון והביצוע של כל אחד מהפרויקטים, מעקב אחר התקדמות התכנון ועמידה בלוח, ועדכון הלוח ככל שנדרש.

3.1.28. ניהול הכנת כל מסמכי התכנון והמסמכים המקצועיים, לצורך עריכת מכרזים והתקשרויות של המזמין קבלנים, ספקים וגורמי מקצוע אחרים לביצוע העבודות לרבות עבודות הפיתוח במתחמים השונים, מבני הציבור ותשתיות העל.

3.1.29. ניהול וטיפול בשינויי תכנון לרבות שינויים במהלך ביצוע העבודות, ובכלל זה ריכוז בקשות לשינויי תכנון מהמזמין, הקבלן או המתכננים, הפעלת המתכננים הרלבנטיים לשינוי עד לקבלת סט תוכניות לביצוע מעודכן, ריכוז אומדנים הנדרשים לביצוע השינויים, קבלת אישור המזמין לביצוע השינויים על רקע תוספת התקציב הנדרש, עדכון תקציב הפרויקט, טיפול בעדכון התקשרויות קבלנים וספקים אם נדרש וכו'.

3.1.30. קבלת אישורי בקרה לתכניות ולכל מסמכי המכרזים מהגורמים המקצועיים במועצה וכל גורם בקרה אחר.

3.1.31. עריכת סיורים עם מציעים במכרזים וכל גורם אחר.

3.1.32. טיפול בהכנת פרוגרמות לבדיקות בתיאום עם המזמין לצורך בדיקות מעבדה וביצוע הבטחת איכות. מובהר כי תכולת העבודה אינה כוללת ביצוע הבטחת איכות.

- 3.1.33. ניתוח של הצעות הקבלנים וכל גורם מקצועי וספק אחר לרבות עריכת טבלאות השוואה, מתן חוות דעת והערכות ביחס להצעות השונות.
- 3.1.34. ביצוע בירורים ובדיקות מול המציעים השונים, על פי הנחיות המזמין, לבירור סוגיות בנוגע להצעות שהוגשו.
- 3.1.35. סיוע וטיפול בהשלמת ההתקשרויות של המזמין עם הקבלנים והספקים ובכל תיקון ועדכון של ההתקשרויות עמם.
- 3.1.36. טיפול, ביקורת ומתן חוות דעת על חשבונות ספקים שיוגשו למזמין ומעקב אחר ביצוע התשלומים.
- 3.1.37. עדכון האומדנים והתחשיבים הכספיים השונים בהתאם לתוצאות המכרזים.
- 3.1.38. סיוע בגיבוש נהלים לניהול כספי הפרויקט לרבות התשלומים לקבלנים ולספקים.
- 3.1.39. סיוע וייעוץ למזמין בנוגע לעריכת מסמכים הקשורים למתן היתרי בנייה ליזמים, תוכנית תיאום תשתיות, תוכנית התארגנות, עוגני קרקע, מאזן עבודות עפר וכיוב', עריכת סיורים ליזמים, תיאומים מול היזמים לרבות לצורך תכנון, מדידה, סימון, מסירה של המגרש וכו'.
- 3.1.40. מתן חוות דעת והמלצות לגבי בקשות להיתרי בניה, תכניות שינויים וכיו"ב תכניות ובקשות שיוגשו למזמין ו/או לרשות המקומית ו/או לוועדה המקומית על ידי יזמי הבנייה במתחמים השונים, לעניין ההתאמה של תכניות היזמים והבקשות לתכניות הפיתוח לרבות להיתר לעבודות הפיתוח והתשתית.

3.2. ניהול ותיאום ביצוע העבודות והפיקוח על הביצוע

- 3.2.1. מעקב אחר התקציב והעמידה במסגרת התקציבית ומקורות המימון למשך כל תקופת הביצוע של הפרויקטים השונים. נותן השירותים יביא לידיעת המזמין ללא דיחוי כל סטייה צפויה ממסגרת התקציב וכל שינוי שעשוי לגרום לסטייה ממסגרת התקציב, וכן כל שינוי במחויבות הגורמים המממנים להעמיד את המקורות התקציביים לפרויקטים השונים, כולל הסיבה ואומדן של היקף הסטייה, וכן יציע למזמין דרכי פעולה מתאימות.
- 3.2.2. עדכון עלויות הפיתוח מעת לעת בהתאם לצורך לרבות בהתאם לתוצאות המכרזים.
- 3.2.3. הכנת פרוגרמת לוח לזמן לפיתוח ועבודות בינוי בתיאום עם המזמין ועדכון הפרוגרמה והלוח מעת לעת על פי הצורך לרבות לאור קצב הבנייה בפועל.
- 3.2.4. סיוע למזמין בקבלת אישורים מכל גורמי החוץ הקשורים לביצוע העבודות כגון רשות העתיקות, הגני"ס, משטרת ישראל, חברות תשתית לרבות חח"י, נתג"ז, תש"ן, מקורות, בזק, חברות תקשורת וכבלים וכו'.
- 3.2.5. הפעלת הקבלנים על פי החוזים החתומים ובהתאם לנהלי המזמין והנחיותיו.
- 3.2.6. סיוע למזמין בהוצאת צו התחלת עבודה.
- 3.2.7. קבלת לוחות זמנים מהקבלנים לפני תחילת ביצוע העבודה, בדיקת התאמת לוחות הזמנים של הקבלנים להוראות ההסכמים עמם וללוחות הזמנים של הפרויקט, מעקב אחר התקדמות הביצוע בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו ועדכון שינויים בלוחות הזמנים. נותן השירותים יביא לידיעת המזמין כל עניין שעשוי לגרום לעיכובים בלוחות הזמנים של הפרויקטים השונים, כולל הסיבה לעיכוב והערכה של משך העיכוב הצפוי, וכן יציע נותן השירותים דרכי פעולה מתאימות.
- 3.2.8. בדיקת קבלני משנה המוצעים על ידי הקבלן ומתן המלצות למזמין לגביהם.

3.2.9. שמירה מקצועית על קיום הוראות ההסכמים על ידי הקבלנים השונים לרבות איכות הביצוע, עמידה בלוחות זמנים ושמירה על המסגרת התקציבית.

3.2.10. תיאום הביצוע של העבודות במתחם לרבות בממשקים עם מתחמים סמוכים ומול גורמי תשתית לרבות בזק, חברת חשמל, חברות הכבלים, הרשות המקומית וכו', ובכלל זה עריכת ישיבות תיאום במועדים קבועים וישיבות תיאום נוספות על פי הצורך, לשם הבטחת השתלבות נכונה של בעלי המקצוע השונים במערכת הביצוע, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת לוח הזמנים. נותן השירותים יקיים תיעוד מלא של העבודה לרבות עריכת סיכום בכתב של כל פגישה וישיבה וידווח עליהן למזמין.

3.2.11. דיווח מפורט ושוטף למזמין על מהלך ביצוע העבודות לרבות מבחינת התקדמותן, עמידה בלוחות הזמנים, איכות העבודה, השמירה על מסגרת התקציב ובעיות המתעוררות במהלך הביצוע. נותן השירותים יגיש דו"ח תקופתי בתדירות, במתכונת ועל פי פירוט כפי שייקבעו על ידי המזמין.

3.2.12. מתן הסברים והוראות לקבלנים בקשר לביצוע העבודות בהתאם לתכניות ולהוראות המתכננים ובהתאם להסכמים.

3.2.13. פיקוח מקצועי קבוע על ביצוע העבודות באתר, במקומות העבודה ובמקומות הייצור של המוצרים, לפני הבאתם לאתר ודיווח מפורט בכתב למזמין. נציג נותן השירותים יהיה נוכח באתר בכל עת בה מבוצעת עבודה באתר.

3.2.14. בדיקת שיטות הביצוע של הקבלן ואישורן במידת הצורך, או מתן הוראות לקבלן על החלפת השיטה, וזאת באישור ובתיאום מראש עם המזמין.

3.2.15. זימון וניהול ישיבות תיאום בקביעות באתר עם צוותי התכנון, הקבלנים ובהתאם לצורך עם המזמין וכל גורם אחר לצורך הבטחת ביצוע העבודות ברמה נאותה ועמידה בלוחות זמנים.

3.2.16. פיקוח על קיום התקנות וכללי הבטיחות הרלבנטיים.

3.2.17. טיפול בכל הנדרש לצורך התקשרות המזמין עם מעבדות לבדיקת טיב החומרים ועבודות ופיקוח על טיב החומרים והמוצרים בהתאם לתוכניות ולהוראות הגורמים המקצועיים כולל המתכננים והיועצים, לרבות באמצעות בדיקות במעבדה של חומרים מוצרים ועבודות, לפני הבאתם לאתר או במהלך הביצוע לפי העניין. במקרה של בדיקות איכות שאינן עומדות בדרישות יודיע על כך נותן השירותים למזמין, יציג בפניו דרכי פעולה אפשריות ויפעל בהתאם להנחיותיו.

3.2.18. הזמנת המתכננים לצרכי פיקוח עליון וביצוע תאום תכנון במהלך הביצוע. באחריות נותן השירות לקבל דוחות פיקוח עליון מהמתכננים ולכלול אותם בדוחותיו ודיווחיו.

3.2.19. מדידה ואישור כמויות החומרים המשמשים לביצוע העבודות בתיאום עם הקבלנים ורישום המידות הסופיות והשינויים לרבות בהעסקי התכניות.

3.2.20. ביקורת חשבונות הקבלנים בהתאם להוראות ההסכמים עמם והנחיות המזמין, לרבות בדיקה וביקורת של חישובי הכמויות עליהם נסמכים חשבונות אלה.

3.2.21. סיוע למזמין ומתן המלצות בנוגע לשינויים בחוזים לביצוע העבודות, לרבות מסירת תכניות עדכניות לקבלנים ומעקב אחר ביצוען, בדיקת ניתוח מחירים לעבודות נוספות, קבלת אישור המזמין לביצוע השינויים וסיוע בעדכון החוזה.

3.2.22. סיוע למזמין בקבלת כספי תקציבים מהגורמים המממנים של עבודות הפיתוח והבינוי לרבות רמ"י, משרד החינוך, משרד הכלכלה, משרד הרווחה, מפעל הפיס, קק"ל וכו'.

3.2.23. ליווי המזמין בטיפול במטרדים, אתרים ארכיאולוגיים וכו'.

- 3.2.24. הכנת תיק תוכניות עדות לתשתיות בהתאם לדרישות המזמין.
- 3.2.25. ניהול יומן או יומני עבודה בקשר לביצוע העבודות, וביצוע רישום מדי יום ביומו של כל המתרחש בקשר לעבודות בפרויקטים השונים, כולל של כל אירוע, רישום החומרים והציוד הנכנסים לאתר, והחתמת הקבלנים על היומנים. בנוסף ינוהל יומן נוכחות של נציגי הפיקוח באתר, כולל פירוט התאריכים ושעות הנוכחות.
- 3.2.26. שמירה באופן מסודר ושוטף וניהול תיק של כל המסמכים הקשורים לביצוע העבודות, כולל ממצאי בדיקות של חומרים ומוצרים, בדיקות מעבדה, מדידות, לוחות זמנים, אסמכתאות לשינויים, יומני עבודה, חשבוניות מאושרים, תכניות, תוכניות עדות, אומדנים, תכתובות ודו"חות (לרבות דו"חות בטיחות). על פי דרישת המזמין, יעביר נותן השירות עותק של המסמכים לידי המזמין.
- 3.2.27. ייעוץ למזמין בקשר לדרישות ותביעות של קבלנים לגבי ביצוע העבודות ו/או קיום ההסכמים עמם וסיוע ביישובן של תביעות אלה.
- 3.2.28. רישום התיקונים, ההשלמות והשיפורים הנדרשים מהקבלנים ופיקוח על ביצועם, לרבות לצורך קבלת העבודות מהקבלנים.
- 3.2.29. ניהול מסירת המגרשים ליזמים שרכשו מגרשים מרמ"י.
- 3.2.30. מעקב, בקרה ותיאום במהלך הבניה המבוצעת על ידי יזמים שרכשו מגרשים מרמ"י ובעלי קרקעות באתר לרבות בכל הנוגע לקיום התחייבויות היזמים כלפי המזמין, נזקים לתשתיות, פסולת, התחברות לתשתיות, גדרות, קירות תמך וכו', וכן עריכה והוצאה וסיוע למזמין ולרשות המקומית בעריכה והוצאה של כל דוח נזק וכל מסמך דרישה כלפי יזמים כאמור ובכלל זה:
- (1) ניהול מעקב ובקרה אחרי חתימה של יזמי הבנייה על הסכם תשתית ומסירת ערבות נזקים למזמין.
 - (2) בעת הבקשה לתיק מידע להיתר בנייה ע"י היזם, באחריות מנהל הפרויקט להעביר ליזם מידע לגבי התשתיות אשר קיימות ו/או יבוצעו ע"י החברה ו/או מתוכננות על ידה נכון למועד פתיחת תיק הבקשה למידע.
 - (3) לאחר בקשת היזם לאישור תכנית העיצוב בקנ"מ 1:250, על מנהל הפרויקט לבדוק ולאשר באמצעות צוות המתכננים של השכונה, כי התוכניות שהוגשו תואמות את תכנית העיצוב השכונתית בקנ"מ 1:500.
 - (4) לאחר הגשת בקשת היזם להיתר הבנייה ו/או חפירה ודיפון, באחריות מנהל הפרויקט לבדוק ולאשר באמצעות צוות המתכננים של השכונה, כי התכניות שהוגשו על ידי היזם תואמות את רקע תוכניות התשתית והפיתוח המפורטות של השכונה.
 - (5) במידה והיזם הגיש בקשה להיתר חפירה ודיפון, באחריות מנהל הפרויקט להכיר את הנחיות המזמין בדבר עוגני הקרקע ו/או החפירה הפתוחה, לבדוק ולאשר כי תכנית היזם תואמות להנחיות המזמין.
 - (6) בדיקה ואישור תחילת העבודות ליזם הבנייה מטעם המועצה/ מנהל הפרויקט. הבדיקה תכלול עבודות חורגות מגבולות האתר לרבות עוגני קרקע, גידור זמני, ניקוז המתחם ודומה.
 - (7) ריכוז הקשר מול יזמי הבנייה בדבר דרישות המזמין לעבודות אשר חורגות מתחומי המגרש לרבות, תיאום עוגני קרקע החודרים לשטחים ציבוריים, כתבי התחייבות, ערבויות וכל תחום אחר שהמזמין תיראה לנכון לדרוש מיזמי הבנייה.
 - (8) בדיקה ואישור תכנית ההתארגנות שהוגשה על ידי היזם לרבות תכנית הסדרי תנועה זמניים לביצוע העבודות מאושרת ע"י המשטרה אישור התכנית והעברתה לאגף הנדסה. בעת בדיקת ואישור התכנית יש להתייחס לממשקי הגבולות של אתר ההתארגנות לרבות גידור האתר, הסדרי תנועה, דרכי גישה והתאמתן לדרישות האתר.

- (9) תיכלול וסינכרון דרכי הגישה וממשקי העבודה שבין קבלן הפיתוח לבין יזמי הבנייה שעובדים באתר.
- (10) התרעה למזמין על כל עבודה חריגה של יזמי הבנייה, לרבות פגיעה בתשתיות קיימות.
- (11) להפעיל את יועץ הביטוח של האתר באופן שוטף להבטחת בטיחות באתר בשימת דגש על ממשקים עם יזמי הבנייה.
- (12) מעקב אחר פינוי פסולת ועודפי חפירה ממגרשי היזמים במקרה של שפיכת פסולת/עודפי חפירה בתחומי האתר או בצמוד אליהם. על מנהל הפרויקט לעקוב, לתעד ולהעביר למזמין מקרים אלו.
- (13) לוודא כי כל עובד המועסק באתר הפרויקט, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, הינו בעל אישורי עבודה, שהייה והעסקה תקפים, והכול בהתאם לדין החל במדינת ישראל, לרבות חוקי העבודה, דיני ההגירה, הוראות בטיחות וכל דין רלוונטי אחר.
- (14) נותן השירות יישא באחריות לפיקוח שוטף ולנקיטת צעדים מידיים במקרה של הפרה מצד קבלן או מי מטעמו.
- (15) על נותן השירות לוודא כי לא תותר כל תנועת כלי רכב כבדים, ציוד מכני- הנדסי, משאיות או כלי צמ"ח אחרים בתחום הרשות המקומית ובסביבת מוסדות החינוך, במהלך שעות העומס, ובכלל זה בשעות פתיחה וסגירה של מוסדות החינוך בשעות הבוקר והערב.
- שעות האיסור יוגדרו ויאושרו מראש במסגרת ישיבות התנעה ו/או ישיבות תיאום, ויחייבו את כלל הקבלנים, הקבלנים המשניים וספקי השירות באתר. נותן השירות יהיה אחראי לאכיפת הוראה זו בפועל.
- (16) לא תבוצע כל פעולה המהווה חריגה מחוקי העזר העירוניים ו/או מהוראות כל דין, ובכלל זה אך לא רק:
- (א) השלכת פסולת מחוץ לתחום האתר, תנועת כלי רכב בניגוד להיתרים, העסקת עובדים שלא כדין,
 - (ב) הקמת מפגעים סביבתיים, בטיחותיים או תברואתיים, או כל פעולה העלולה לגרום מטרד לציבור.
 - (ג) על נותן השירות להעביר הוראות אלו בצורה ברורה ומשמעותית לאכיפת כלל ההוראות המפורטות בסעיף זה מול הקבלנים והקבלנים המשניים.
 - (ד) הוראות אלה יעוגנו בהסכמים עם הקבלנים בסעיפי אכיפה מפורשים, לרבות סמכויות פיקוח,
 - (ה) מתן התראות, הפסקת עבודה, וקביעת סנקציות כספיות ו/או קנסות בגין כל הפרה, הכול בהתאם לשיקול דעת נותן השירות והמזמין ובהתאם להוראות ההסכם והדין.
- (17) אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל חובה, אחריות או סמכות אחרת המוקנית למזמין ו/או לנותן השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 3.2.31. מעקב, בקרה ופיקוח אחר ספקי תשתית כגון חח"י, בזק וטל"כ, לרבות ניהול ביצוע מתקנים נדרשים כגון חדרי טרפו ותיאום מערכות מולם.
- 3.2.32. טיפול בהתקשרות המזמין עם המעבדות ובהפעלת המעבדות לביצוע הבדיקות ומעקב אחר הבדיקות ותוצאותיהן, ומתן הוראות והנחיות מתאימות לקבלנים, בתיאום עם המזמין והמתכננים, אם תוצאות הבדיקות מצריכות זאת.
- 3.2.33. ניהול מסירת העבודות הקבלניות לגורמים השונים אצל המזמין או ברשות המקומית או לגורמים אחרים בהתאם להנחיות המזמין.
- 3.2.34. איסוף מסמכי ותוכניות העדות מהקבלנים ומסירתם באופן מסודר בהתאם להנחיות המזמין.
- 3.2.35. ביקורת העבודות בתום תקופת הבדק, רישום התיקונים הדרושים ומעקב אחר ביצועם לרבות טיפול בליקויים ובעיות שיתגלו.

3.2.36. ייעוץ ומתן המלצות למזמין ולעדה המקומית בקשר לפגיעות ונזקים שייגרמו לעבודות על ידי גורמים שונים לרבות מתן ייעוץ והמלצות כאמור בקשר עם בקשות לקבלת תעודת גמר ואישור אכלוס שיוגשו על ידי קבלנים, יזמים או גורמים פרטיים אחרים שיבנו בניינים, בתי מגורים צמודי קרקע ומבנים אחרים בפרויקטים השונים.

4. התקשרויות ומכרזים

ליווי שוטף של הפרויקט בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם הייעוץ המשפטי של המזמין, לרבות:

- 4.1. טיפול בהתקשרויות עם מתכננים, יועצים וספקים של שירותים הנדרשים לצורך יישום הפרויקט, לרבות הכנת מכרזים, הסכמים, פניות לקבלת הצעות, ולרבות ליווי ההליכים הפנימיים ברשות המקומית או התאגיד העירוני (המזמין) לצורך בחירת ספק השירותים וההתקשרות עמו ולרבות טיפול משפטי שוטף ביישום התקשרויות כאמור;
 - 4.2. טיפול במכרזים של הרשות המקומית (המזמין) לביצוע הפרויקט לרבות הכנת מסמכי המכרז, ליווי ההליכים לבחירת הקבלנים הזוכים וההתקשרות עמו וליווי שוטף של יישום ההסכם עם הקבלנים הזוכים במכרז;
 - 4.3. מובהר כי למזמין שיקול דעת בלעדי בקביעת תכולת המכרזים, היקפם וכן מס' המכרזים וההתקשרויות עם קבלני הביצוע.
 - 4.4. ליווי שוטף של התקשרויות עם יזמי הבנייה בקשר עם פיתוח התשתיות;
 - 4.5. השתתפות בישיבות השוטפות וישיבות נוספות ככל הנדרש ומתן סיוע וייעוץ משפטי ביחס לנושאים השונים הנוגעים ליישום הפרויקט, לרבות נושאים המועלים במסגרת ישיבות אלה.
5. אופציה – ניהול תכנון סטטוטורי לשינוי תב"ע ככל שיידרשו בהתאם להנחיות בתעריף משרד הבינוי והשיכון לניהול תכנון סטטוטורי – תהליך 5. התמורה בעבור אופציה זו תהיה בשיעור של 7.5% מערך ההתקשרויות של היועצים הנדרשים להכנת התב"ע.

נספח יא(2)

הצוות המקצועי

שם	תפקיד

נספח יא(3)**התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים**

הואיל ובין המועצה המקומית מזכרת בתיה (להלן: "נותן השירותים") לבין _____ (להלן: "המזמין") נחתם הסכם מיום _____ חודש _____ שנה _____ (להלן: "ההסכם") לאספקת השירותים המפורטים בהסכם (להלן: "השירותים" ו/או "העבודות");

והואיל ואני מועסק כנותן שירותים, בין השאר, לשם אספקת השירותים למזמין;

והואיל והמזמין הסכים להתקשר עם נותן השירותים בתנאי שנותן השירותים לרבות עובדיו, נותני שירותים מטעמו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כפי שתוגדר להלן והכל בהתאם לקבוע בהתחייבות זו, כמו גם על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

והואיל והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע, או ידע כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תכנית, מסמך, רישום, סוד מסחרי/עסקי, שרטוט או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 מסוגים שונים, שאינם מצויים בידיעת כלל הציבור או מידע אחר שיגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם או מידע שידיעתו יכול שתשמש כ"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, כשמידע זה יכול שיהיה בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי המזמין המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור המזמין והמוסמכים מטעמו מראש ובכתב עלול לגרום למזמין נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז-1977;

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:

1. המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
2. לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים.
3. להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לשימוש מכל סוג שהוא שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.
4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי משך כל תקופת העסקתי על-ידי המזמין או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.
5. לנקוט אמצעי זהירות ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות שמירת על סודיות המידע, ובכלל זה לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.
6. להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי אחר מטעמי את האמור בהתחייבות ששמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.
7. להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
8. להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור המזמין. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.
9. שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים למזמין או שבטעניו אני עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למזמין לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, ענייניו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף שלי או לקרוב שלי חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם עניינו של לקוח, שאני או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עמי או בפקוחי, מיצגים/מייצגים/מבקרים (להלן: "עניין אחר").

10. בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.
11. בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.
- הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז-1997 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
12. התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.
13. מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.
14. מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למזמין על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ולראיה באתי על החתום

תאריך: _____

שם נותן השירותים: _____ ח.פ. / ת"ז: _____

חתימה וחותמת: _____

נספח יא(4)

נוסח ערבות בנקאית (ביצוע)

תאריך: _____

לכבוד _____

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות מס'

לבקשת המועצה המקומית מזכרת בתיה, אנו הח"מ בנק _____ סניף _____ ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 30,000 ש"ח (במילים: ש אלף ש"ח) שתדרשו מאת _____ ("הספק") בקשר עם ההסכם ביניכם לבין הספק במסגרת מכרז 1/2026.

סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד") באופן הבא: "המדד הבסיסי" היינו מדד חודש _____ 2026.

"המדד החדש" יהיה המדד אשר יתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.

לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף הפרשי הצמדה מיידית עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת.

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט. ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____.

בכבוד רב,

(בנק)

נספח יא(5)

אישור קיום ביטוחים

אישור קיום ביטוחים		תאריך הנפקת האישור:																																																			
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.																																																					
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח																																																		
שם מועצה מקומית מזכרת בתיה	שם תאגידים עירוניים ו/או חברות קשורות	שם	אופי העסקה: ☒ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☒ אחר: מכרז פומבי מס' 1/2026 למנהל פרויקט להתחברות התחדשות עירונית מזכרת בתיה																																																		
ת.ז./ח.פ.	ת.ז./ח.פ.	ת.ז./ח.פ.																																																			
מען	שד' אליהו 4, מזכרת בתיה	מען																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">סוג הביטוח</th> <th rowspan="2">מספר הפוליסה</th> <th rowspan="2">נוסח ומהדורת הפוליסה</th> <th rowspan="2">תאריך תחילה</th> <th rowspan="2">תאריך סיום</th> <th colspan="2">גבול האחריות/ סכום ביטוח</th> <th rowspan="2">כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים</th> </tr> <tr> <th>למקרה</th> <th>לתקופה</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>רכוש</td> <td></td> <td>ביט</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>309 313 314 316 328</td> </tr> <tr> <td>צד ג'</td> <td></td> <td>ביט</td> <td></td> <td></td> <td>1,000,000</td> <td>1,000,000</td> <td>302 304 307 309 315 321 322 328 329</td> </tr> <tr> <td>אחריות מעבידים (*)</td> <td></td> <td>ביט</td> <td></td> <td></td> <td>20,000,000</td> <td>6,000,000</td> <td>309 319 328 350</td> </tr> <tr> <td>אחריות מקצועית</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,000,000</td> <td>2,000,000</td> <td>301 302 304 309 325 327 328 332 (12 חודשים)</td> </tr> <tr> <td>חבות מוצר</td> <td></td> <td>ביט</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>302 309 328 332 (12 חודשים)</td> </tr> </tbody> </table>				סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח		כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים	למקרה	לתקופה	רכוש		ביט					309 313 314 316 328	צד ג'		ביט			1,000,000	1,000,000	302 304 307 309 315 321 322 328 329	אחריות מעבידים (*)		ביט			20,000,000	6,000,000	309 319 328 350	אחריות מקצועית					2,000,000	2,000,000	301 302 304 309 325 327 328 332 (12 חודשים)	חבות מוצר		ביט					302 309 328 332 (12 חודשים)
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה						תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח		כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים																																									
				למקרה	לתקופה																																																
רכוש		ביט					309 313 314 316 328																																														
צד ג'		ביט			1,000,000	1,000,000	302 304 307 309 315 321 322 328 329																																														
אחריות מעבידים (*)		ביט			20,000,000	6,000,000	309 319 328 350																																														
אחריות מקצועית					2,000,000	2,000,000	301 302 304 309 325 327 328 332 (12 חודשים)																																														
חבות מוצר		ביט					302 309 328 332 (12 חודשים)																																														
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק החון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה): 038 יועצים/מתכננים, 040 מהנדס/אדריכל/הנדסאי, 084 שירותי פיקוח ובקרה ביטול/שינוי הפוליסה * שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. חתימת האישור המבטח:																																																					

(*) נדרש רק במידה שמנהל הפרויקט מעסיק עובדים, בכפוף להצהרה בכתב על אי העסקת עובדים.

נספח יב' – מפרט מדדי ביצוע ושירות - טבלת קנסות

ממד השירות	התחייבות השירות	סיבת הקנס	מדד הקנס	סכום הקנס
העברת גאנט פרויקט ע"י מנהל פרויקט/חברת ניהול לממוני החכ"ל הכולל: מועדי תכנון, תיאום, סיורים, חוזים, מכרזים, ביצוע עבודות, זיהוי חסמים צפויים, רכש, במקביל למימוש תקציב	תוך חודש מצו תחילת עבודה	איחור בהעברת הגאנט למנהל	פיגור עד 3 ימים	התרעה ללא קנס
			פיגור מעל 3 ימים	2,000 ₪ לשבוע
עדכון תכנית העבודה (גאנט) לכל פרויקט - שוטף	שבועי	אי העברת עדכון / שינוי מגאנט מאושר	פיגור עד 3 ימים	התרעה ללא קנס
			פיגור מעל 3 ימים	1,500 ₪ למקרה
קיום פגישות שוטפות עם המנהל	שבועית	היעדרות / אחור לדיון מתואם אי קיום במועד הנדרש ללא אישור המנהל	עד 3 מקרים	התרעה ללא קנס
			מעל 3 מקרים	1,000 ₪ למקרה
עדכון שוטף	סטאטוס שבועי במייל	איחור בהעברת הדוח למנהל	פיגור עד 3 ימים	התרעה ללא קנס
			פיגור מעל 3 ימים	1,000 ₪ למקרה
תיאום תכנון/ בקרה על תכניות יועצים לרבות כ"כ – בשלב המכרז הקבלני	בדיקה ובקרה	אי איתור טעויות טרם פרסום המכרז	כל מקרה בנפרד	1,000 ₪ למקרה
			פיגור מעל 3 ימים	1,500 ₪ למקרה
אישור/ הגשת חשבונות (חלקיים), ניתוחי מחיר ואישור חריגות תקציב תכנון במועד דרישת התשלום	תוך 5 ימים ממועד דרישת התשלום	אי הגשת חשבונות לאישור המנהל במועד הנדרש/טעות בניתוח מחיר	פיגור מעל 3 ימים	1,500 ₪ למקרה
			עד 3 מקרים	התרעה ללא קנס
אישור/ הגשת חשבונות, ניתוחי מחיר ואישור חריגות תקציב תכנון בדוקות וללא טעויות	תוך 5 ימים ממועד דרישת התשלום	איתור טעויות של מנה"פ בדרישות התשלום	עד 3 מקרים	התרעה ללא קנס
			מעל 3 מקרים	2,000 ₪ למקרה
מעקב אחר ביצוע תשלומים	לפי תנאי התשלום המסוכמים	אי מתן התראה על אי עמידה בתנאי התשלום המוסכמים	עד 3 מקרים	התרעה ללא קנס
			מעל 3 מקרים	1,000 ₪ למקרה
הגשת דוחות ביצוע לפי תחומי ביצוע (עבודות חשמל, תשתיות, ביוב, מבנה ועוד)	שבועית	איחור בהעברת הדוח למנהל	פיגור עד 3 ימים	התרעה ללא קנס

1,000 ₪ למקרה	פיגור מעל 3 ימים			
התרעה ללא קנס	פיגור עד 3 ימים	איחור בהעברת הדוח למנהל	דו חודשי	טיפול בחריגות התחייבויות ספקים/יועצים/קבלנים בכפוף להסכם התקשרות עמם
1,000 ₪ למקרה	פיגור מעל 3 ימים			
התרעה ללא קנס	פיגור עד 3 ימים	איחור בהעברת הדוח למנהל	דו חודשי	דיווח סטאטוס קידום הליכים סטאטוטוריים
2,000 ₪ למקרה	פיגור מעל 3 ימים			
התרעה ללא קנס	פיגור עד 3 ימים	אחור בדיווח/טיפול בליקוי	תוך 5 ימים .	טיפול בתיקון ליקויים שנמצאו ע"י מפקח/מנהל פרויקט מיום הגשת הדרישה לתיקון
2,000 ₪ למקרה	פיגור מעל 3 ימים			
התרעה ללא קנס	עד 3 מקרים	אחור בהוצאת פרוטוקול סיכום פגישות/סיור מעל 72 שעות	תוך 48 שעות	העברת פרוטוקול ישיבות תכנון / סיור / מסירה / ביצוע לאישור המנהל
1,000 ₪ למקרה	מעל 3 מקרים			
1,000 ₪ למקרה	כל מקרה בנפרד	היעדרות בע"ת	בשעות הפעילות כמופיע בחוזה	נוכחות מפקח / מנה"פ / כ"א נדרש ע"פ חוזה
2,000 ₪ למקרה	כל מקרה בנפרד	חוסרים / אי דיוק	מילוי שוטף וחתימת מפקח	ניהול יומן עבודה באתר
1,000 ₪ למקרה	כל דרישה	אחור/ חוסרים בהעברת החומרים	תוך 24 שעות	העברת חומרים/ תיקון ליקויים למנהל לפי דרישה מידית
התרעה ללא קנס	עד 3 מקרים	עיכוב מעל 5 ימים מהמועד הנדרש	שוטף	העברת חומר מקצועי שוטף למתכננים
1,000 ₪ למקרה	מעל 3 מקרים			
התרעה ללא קנס	פיגור עד 3 ימים	אי עמידה בלוחות זמנים למעט מסיבות שאינן תלויות בחב' הניהול לפי שיקול דעת המנהל ובכפוף ליידוע מקדים של המנהל	עמידה בלוח זמנים מאושר	לוח זמנים לפרויקט
2,500 ₪ למקרה	פיגור מעל 3 ימים ועד 10 ימים			
5,000 ₪ למקרה	פיגור מעל 10 ימים			

תקציב לפרויקט	עמידה בתקציב מאושר	חריגה בתקציב הפרויקט למול אומדן מאושר, למעט שינוי לפי בקשת מנהל עבור עבודות נוספות	חריגה עד 5%	התרעה ללא קנס
			חריגה בין 5%-10%	0.5% מהיקף החריגה
			חריגה בין 10%-20%	2% מהיקף החריגה
			חריגה מעל 20%	5% מהיקף החריגה
התראה מקדימה על חריגה צפויה מלוחות זמנים מאושרים	התראה מקדימה	אחור במתן התראה על חריגה בלוחות זמנים מאושרים מהתאריך הנקוב	מעל- 3 ימים טרם המועד המאושר	התרעה ללא קנס
			פחות מ 3 ימים מהמועד המאושר	למקרה 1,500 ₪
אי עמידת הקבלן בהוראות החוזה לרבות בנושאי בטיחות ומינוי בעלי תפקידים, תוקף פוליסות ביטוח וערבויות	דיווח למנהל/ נקיטת פעולה מידית כנגד המפר	אי דיווח למנהל/ אי נקיטת פעולה מידית	כל מקרה	למקרה 1,500 ₪
הגשת דו"חות פיקוח על הבניה במתחמי המגורים והפיתוח הצמוד	לפחות פעמיים בשבוע ובהתאם לשלבויות הביצוע	אחור ביומיים במסירת הדוחות או אי מתן מענה מידי לאירועי בטיחות או הפרעה לסדר הציבורי	כל מקרה (דו"ח)	למקרה 100 ₪
הגשת דו"חות בדיקות מדגמיות לעניין: עמידת חומרים בתו תקן, ביצוע הנדסי נאות, מפרט מכר/חברה כלכלית לפיתוח רמת גן - במתחמי המגורים והפיתוח הצמוד	לפחות פעמיים בשבוע ובהתאם לשלבויות הביצוע	אחור ביומיים במסירת הדוחות או אי מתן מענה מידי לאירועים משמעותיים	כל מקרה (דו"ח)	למקרה 300 ₪
ליקויים בתקופת הבדק	דיווח למנהל/ נקיטת פעולה מידית כנגד המפר	אי דיווח למנהל/ אי נקיטת פעולה מידית/ אי איתור ליקוי במועד	כל מקרה	למקרה 1,500 ₪
ביצוע הפרויקט באופן אישי על ידי אנשי צוות האמורים בנספח ב' להסכם.	ביצוע אישי לאורך כל תקופת ההתקשרות	החלפת אנשי הצוות שלא באישור המנהל בכתב ומראש	כל מקרה	למקרה 50 אש"ח
אי החתמת שערן נוכחות על ידי אנשי הצוות	ביצוע אישי לאורך כל	אי החתמה באופן חוזר או מסיבה שאינה סבירה	כל מקרה	למקרה 500 ₪

			תקופת ההתקשרות	
--	--	--	-------------------	--

ההפחתות הנ"ל יבוצעו בדרך של קיזוז מהחשבונית החודשית.
ההחלטות תישלחנה באי-מייל לאחר זימון נותן השירות לשימוע, עריכת בירור ומתן הודעה בע"פ.

פרויקט
אליהו

נספח יג'

אישור על העדר תביעות

לכבוד
מועצה מקומית מזכרת בתיה

א.ג.נ,

אנו הח"מ, _____, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

1. אין לנו ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו תלונות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפיכם, מכל מין או סוג שהוא וללא יוצא מן הכלל בקשר עם ההתקשרות עם המועצה במסגרת מכרז 1/2026 למתן שירות ניהול פרויקט במתחם אליהו, מזכרת בתיה.
2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' לעיל, אנו מוותרים באופן מוחלט ומונעים עצמנו ו/או מי מטעמנו מלטעון כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי כל גורם אחר כל טענה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם המפורט בסעיף א' לעיל, ובכלל זה אנו מוותרים וויתור סופי ומוחלט על כל התביעות ו/או הטענות ו/או הדרישות ו/או הבקשות מכל מין וסוג שהוא, שהיו לנו בעבר ו/או הקיימות לנו כיום ו/או שיהיו לנו בעתיד, כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם, בקשר עם האמור לעיל, וזאת ללא יוצא מן הכלל.

נותן השירות על-ידי מורשי חתימה:

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____, אשר הנני עורכת/דינם של ה"ה _____, מאשרת כי אישור זה נחתם בפניי, ע"י _____, שהינם מורשי החתימה של חב' _____ לאחר שהסברתי להם את תוכנו.

עו"ד, _____